

单位合同编号:

广西公司 2025 年巡线便道修建项目(标段二)

(华南公司) 施工合同

甲方 (发包人): 国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司

乙方 (承包人): 河北燕青建工集团有限公司

签订地点: 南宁市良庆区

目录

第一条 词语定义及解释.....	1
第二条 工程概况.....	4
第三条 承包方式及范围.....	4
第四条 乙方资质.....	4
第五条 项目工期.....	5
第六条 合同价格与结算.....	6
第七条 材料设备供应.....	16
第八条 双方权利义务.....	17
第九条 资料的提供和移交.....	22
第十条 工程质量验收与保修.....	22
第十一条 分包.....	26
第十二条 文物和障碍物.....	27
第十三条 健康、安全与环境.....	27
第十四条 农民工工资保障.....	27
第十五条 索赔.....	29
第十六条 知识产权.....	30
第十七条 权利瑕疵担保.....	30
第十八条 诚信合规.....	31
第十九条 保险.....	31
第二十条 不可抗力.....	32
第二十一条 保密.....	33
第二十二条 通知.....	33
第二十三条 违约责任.....	34
第二十四条 法律适用及争议解决.....	39
第二十五条 合同变更和解除.....	40
第二十六条 合同生效及其他.....	41

本建设工程施工合同（“本合同”）由以下双方签署：

甲方（发包人）：国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司

住所：广州市天河区临江大道1号1601室1602室1603室1604室（仅限办公）

企业（法人）统一社会信用代码：91440101MA9W66669K

法定代表人（负责人）：仪林

乙方（承包人）：河北燕青建工集团有限公司

住所：廊坊市广阳道228号

企业（法人）统一社会信用代码：91130000735645336L

法定代表人（负责人）：陈燕超

联系方式：0316-2576000

上述各方在本合同中合称为“双方”，单独称为“一方”。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。

第一条 词语定义及解释

1.1 定义

1.1.1 发包人：指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，即本合同的甲方。

1.1.2 承包人：指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，即本合同的乙方。

1.1.3 项目经理：指乙方委派的负责施工管理和合同履行的代表。

1.1.4 设计单位：指甲方委托的具备相应工程设计资质并负责本工程设计的单位。

1.1.5 监理单位：指甲方委托的取得具备工程监理资质并负责本工程监理的单位。

1.1.6 工程师: 指本工程监理单位委派并代表监理单位的总监理工程师及其授权的监理工程师。如本工程不实行监理, 工程师由甲方在 8.1.1 条中指定, 本合同由监理单位履行的权利与义务由甲方履行。

1.1.7 工程造价管理部门: 指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.1.8 中交: 即中间交接, 指单项工程或单位工程按设计文件所规定的范围全部完成, 并经管道系统和设备的内部处理、电气和仪表调试及单机试车合格后, 甲方和乙方所作的交接工作。中交仅为工程、设施、装置保管责任的移交, 但不免除乙方对工程、设施等的质量、验收应负的责任。

1.1.9 交工验收: 是指项目试运行稳定后, 建设单位组织设计、施工、监理及相关单位按照合同规定对交付工程的验收。

1.1.10 专项验收: 是指按照法律法规及有关规定应办理的消防、安全设施、环境保护设施、职业病防护设施、水土保持设施、雷电防护设施、工程档案验收及配套的市政、港口、井下、电力、可再生能源、海洋工程等特殊工程验收, 取得土地权属登记证明、生产考核意见、竣工决算审计意见等。

1.1.11 竣工验收: 是指主管部门对项目投资的效益、效果和项目的设计、设备制造、施工质量、生产准备等工作以及生产能力等进行全面考核、检验和验收的过程。是全面考核建设工作, 检查是否符合设计要求和工程质量要求的重要环节。

1.1.12 合同价格: 是指发包人和承包人在本合同第 6.1 条确定的金额, 以及合同履行过程中按合同约定发生的价格调整 and 变化, 该合同价格包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.13 费用: 是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支, 包括管理费和应分摊的其他费用, 但不包括利润。

1.1.14 工期: 指发包人承包人在本合同中约定的按总日历天数 (包括法定节假日) 计算的承包天数, 包括按照合同约定所做的期限变更。

1.1.15 开工日期: 指发包人承包人在本合同中约定的承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.1.16 竣工日期: 指发包人和承包人在本合同中约定的承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.1.17 图纸: 指由甲方提供或由乙方提供并经甲方批准, 满足乙方施工需要的所有图纸 (包括配套说明和有关资料)。

1.1.18 施工场地: 指由甲方提供的用于工程施工的场所以及甲方在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.1.19 索赔: 指在合同履行过程中, 对于并非自己的过错, 而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失, 向对方提出经济补偿和/或工期顺延的要求。

1.1.20 天或日: 除特别指明外, 均指日历天。合同中按天计算时间的, 开始当天不计入, 从次日开始计算, 期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。

1.1.21 异常恶劣的气候条件: 指在施工过程中遇到的, 有经验的承包人在签订合同时不可预见的, 对合同履行造成实质性影响, 但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。

1.1.22 书面形式: 是指合同书、信件和数据电文 (包括电报、传真和电子邮件) 等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.23 缺陷责任期: 是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务, 且发包人预留质量保证金的期限, 自工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.24 保修期: 是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限, 从工程竣工验收合格之日起计算。

1.2 除另有约定外, 本合同包括以下文件并按照如下顺序解释:

- (1) 本合同及附件;
- (2) 中标通知书 (如有);
- (3) 施工图纸和设计说明;
- (4) 标准规范及有关技术文件 (含甲方审批的特殊工程技术措施);
- (5) ☒ 工程量清单; ☐ 工程报价单; ☐ 预算书;
- (6) 经双方认可的投标书及其附件。

在本合同履行中由双方签字并盖章的补充协议、备忘录、会议纪要等文件, 构成本合同的有效补充。双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时, 属于同一类内容的文件, 应以日期在后的为准。在相同事项上的同一解释顺位合同文件, 时间上形成在后的效力优先于形成在前的。

就工程质量, 如图纸与技术标准和要求或其他合同文件之间有矛盾或者不一致的, 除非甲方有特别的指示, 以其中要求较严格的标准为准。

乙方在投标期间提交的其他文件, 如施工组织设计、工程进度计划及相关设备、材料的型号、参数等, 是乙方对甲方的单方承诺, 对甲方不具有约束力, 甲

方有权要求乙方根据合同文件的要求及工程实际需要进行修改，且须经甲方审核并批准后方可实施。

如果在不同的合同文件之间、同一个合同文件的不同部分之间或任何合同本身出现模糊、矛盾或不一致之处，且根据上述解释顺序仍不足以澄清的，除非本合同另有约定，应以甲方的书面澄清为准。

1.3 其他： /

第二条 工程概况

2.1 工程名称： 广西公司 2025 年巡线便道修建项目(标段二) (华南公司)

2.2 工程地点： 百色作业区、邕宁作业区、河池作业区、黎塘作业区

2.3 工程内容： 广西公司管辖管道线路经过山区地段较多且地势陡峭，目前巡线通道多为简易步梯，当遇下雨天，便道湿滑，容易造成人身伤害。此外，部分管段跨越河沟，缺少便桥，涉水存在安全隐患。为了便于巡线人员更好的开展线路巡查，减少打孔盗油风险，提升应急响应速度，进一步保障管道运行安全，计划修建巡线便道和便桥。

2.4 工程立项批准文号： /

2.5 资金来源： 投资

2.6 项目代码： /

2.7 其他： /

第三条 承包方式及范围

3.1 承包方式： 包工包料

3.2 承包范围： 广西公司 2025 年巡线便道修建项目(标段二) (华南公司) 施工

3.3 承包工程质量标准： 合格且单位工程合格率 100%。

3.4 其他： /

第四条 乙方资质

4.1 企业资质等级： 建筑工程施工总承包一级

4.2 资质证书编号： D113091009

4.3 发证机关： 中华人民共和国住房和城乡建设部

4.4 复审时间及有效期： 2028 年 12 月 22 日

4.5 其他： /

第五条 项目工期

5.1 工期

计划开工日期： 2025 年 10 月 1 日。实际开工日期以发包人/监理人签署的开工报告中载明的开工日期为准。

计划中交日期： / 年 / 月 / 日。

计划竣工日期： 2026 年 4 月 30 日。

工期总日历天数： 193 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。前述工期总日历天数已考虑了政府规定的不可进行夜间或节假日施工、冬雨季施工、两会、高考、中考、外交来访、交通管制、降雨、大风、雾霾、扬尘治理、沙尘暴、因环保造成的停工、施工场地不足等对工期的影响因素及政府因此发布的停工令、采取的限制措施等因素。除非本合同另有约定或经甲方书面同意，前述工期不作任何延长。

5.2 开工及延期开工

5.2.1 乙方应当按照约定的开工日期开工。

5.2.2 乙方不能按期开工，应当在约定的开工日期前 3 日内，以书面形式向甲方提出延期开工申请，并说明理由。甲方应在接到延期开工申请后 3 日内以书面形式答复乙方。甲方不同意乙方延期开工申请或乙方未在规定时间内提出延期开工申请，工期不予顺延。

如果乙方在开工通知中载明的开工日期起 7 天内未能进场施工，甲方有权解除合同且向乙方主张相当于合同价格 30 %的解约违约金。

5.2.3 因甲方单方原因延期开工，甲方应以书面形式通知乙方；由此影响工期造成延误的，相应顺延工期，甲方不承担其他责任。

5.3 工期延误

因甲方单方原因未按计划开工日期开工的，甲方应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。

施工过程中如遇下列情况之一，双方可协商顺延工期，但需经甲方书面同意：

- (1) 甲方变更计划、设计或未能按约定提供图纸或提供的图纸不符合合同约定，足以影响工程进度的；
- (2) 甲方未按约定支付工程预付款、工程进度款，足以致使施工不能正常进行的；
- (3) 甲方负责供应的材料、设备等未能满足施工需要而足以影响工程进度的；
- (4) 甲方提供的测量基准点、基准线和水准点及其他书面资料存在错误或疏漏而足以影响工程进度的；
- (5) 甲方未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件，足以影响进场施工的；
- (6) 甲方未按约定提供施工所需的书面形式的指令、确认单、批准手续等，足以致使施工不能正常进行的；
- (7) 不可抗力或者法律法规、政策变化，足以致使施工不能正常进行的；
- (8) 其他： /

变更工作影响工期的，乙方应收到变更指示后 14 天提出工期调整报告。甲方认为有必要时，可要求乙方提交要求缩短或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。甲方收到乙方提出的工期调整报告后 10 天内，根据本条约定的原则与乙方商定，并将确定的工期调整期限书面通知乙方，乙方对此不存异议。收到变更指示后，如乙方未在规定的期限内提交工期调整报告的，甲方可自行决定是否调整工期，以及如果甲方决定调整工期时，甲方有权确定相应调整的具体期限，乙方对此不存异议。

5.4 其他：合同期限：自合同签订日至 2026 年 4 月 30 日，若由于甲方原因无法按期完工，必须由乙方向甲方提出工期变更申请。由于乙方原因无法按期完工的，按照逾期一天 500 元进行处罚。

第六条 合同价格与结算

6.1 合同价格

本合同价格采用第 6.1.2 条约定的价格模式：

6.1.1 本合同采用固定总价模式

本合同不含税合同价格为人民币大写: / (小写: / 元; 税率为 / %; 含税合同价格为人民币大写/ (小写: / 元)。其中, 包括安全文明施工费 / 元。

本合同价格□包括; □不包括甲方提供材料设备价款。

本合同价格包括乙方完成本合同所有工程内容所发生的全部费用与利润, 最终以甲方或甲方上级单位竣工决算审计结果为准。在本合同履行期间, 若国家税率政策发生变更调整的, 不含税价保持不变, 本合同的执行税率也随之进行相应的调整。

本合同为按图纸、招标文件、规范及技术标准和要求包干的固定总价合同, 乙方应详审图纸、招标文件、规范及技术标准和要求, 对任何未列明而包含在图纸、招标文件、规范、技术标准和要求或其他合同文件中的内容 (包括任何隐含或附带的内容), 均视为乙方已在合同价格中充分考虑了相关全部费用与利润。如果招标文件或合同等文件中有工程量清单、价格清单或其他清单, 同样, 对任何清单中未列明而包含在图纸、招标文件、规范、技术标准和要求或其他合同文件中的内容 (包括任何隐含或附带的内容), 均视为乙方已在合同价格中充分考虑了相关费用与利润, 并分摊在工程量清单的已有子目中; 同时, 清单中的综合单价亦为固定价格, 不得调高, 但如相关清单或子目的单价明显高于市场价格或存在不平衡报价的, 甲方保留要求乙方修改、调低相关综合单价的权利。

关于合同价格的进一步说明:

(1) 已标价工程量清单中分部分项工程和单价措施项目所有工作子目的综合单价为固定综合单价。甲方不接受乙方基于任何工作子目单价在投标报价时的组价不当 (包括但不限于对工作子目包含的工作内容、工料机械消耗量水平的确定、各生产要素市场价格的判断、取费标准的确定、工程量计算规则以及综合单价包括的费用等存在理解偏差) 或任何其他差错而主张的任何损失或索赔。

(2) 总承包服务费按照已标价工程量清单中填报的金额固定不变, 不会因涉及到总承包服务的项目 (如专业分包工程、独立承包工程等) 的合同金额或结算金额或其他因素而调整。但如某项涉及到总承包服务的项目未实施或转化为乙方自行实施的项目, 则相应的总承包服务费应从合同价格中扣除。

(3) 已标价工程量清单中总价措施项目的金额为固定价格, 不再调整, 无论是否因变更等原因而造成措施项目的支出与乙方的估计有出入, 也无论清单中是否存在缺漏项。但是, 若出现整项未发生时, 总价措施费表中未发生项的措施项目在结算时整项扣除。就清单中任何未列出的措施费用项目 (含总价措施费及单价措施费), 履行该等项目规定所需的费用均视为已包含在合同价格中。

(4) 招标工程量清单中的数量只用作参考, 所有数量和项目特征及工作内容均不成为本合同的有效组成部分, 需由乙方自行复核。除甲方书面确认的变更

外,一切在工程量清单之数量及项目内容和实际之数量和项目特征及工作内容有所分别之索偿都不会受理。对施工质量不合格的分项工程,不予计量。

(5) 乙方在签订合同前,已经根据甲方提供的图纸、招标文件、技术标准和要求等合同文件及乙方现场勘查的情况,对工程量进行了认真细致的计算和复核,并据此确定了合同价格。乙方须自行保证自身完成之所有项目组价的充分性、完备性和符合性,即无论工程量清单关于各个子目工作内容的描述是否足够详尽,乙方均应结合图纸、规范、技术标准和要求及其他合同文件对工作内容的要求,进行单价子目和总价子目的组价,并在相关单价或总价中充分考虑图纸明示的或可由图纸、规范、技术标准和要求、工程惯例及合同文件合理推测或预见的所有工作内容所需全部费用。合同价格中已包括了图纸、招标文件、技术标准和要求、现场情况与工程量清单不一致的风险。甲方不接受乙方提出的因工程量清单缺漏项、项目特征不符、工程量清单上的工程量不准确、计算错误等原因而要求的合同价格的调整。

6.1.2 本合同采用固定单价模式

本合同不含税合同价格暂定为人民币大写: 贰佰贰拾贰万玖仟零捌拾捌元陆角壹分 (小写: 2229088.61 元); 税率为 9%; 含税合同价格暂定为人民币大写: 贰佰肆拾贰万玖仟柒佰零陆元伍角捌分 (小写: 2429706.58 元); 税金为人民币大写: 贰拾万零陆佰壹拾柒元玖角柒分 (小写: 200617.97 元)。其中,已包括安全文明施工费。费用列支广西公司 2025 年巡线便道修建项目。

本合同价格 ☐ 包括; ☒ 不包括 甲方提供材料设备价款。

本合同价格作为拨付工程备料款以及支付工程进度款的依据,但不作为结算的依据。合同单价以工程量清单中的单价或预算书或报价书填报的单价为准,除另有约定外,在合同期内不予调整。本合同工程的结算价款以双方签字确认的工程量与合同单价的乘积计算,并最终与甲方或甲方上级单位竣工决算审计结果为准。在本合同履行期间,若国家税率政策发生变更调整的,不含税价保持不变,本合同的执行税率也随之进行相应的调整。

关于合同价格的进一步说明:

(1) 已标价工程量清单中分部分项工程和单价措施项目所有工作子目的综合单价为固定综合单价。甲方不接受乙方基于任何工作子目单价在投标报价时的组价不当 (包括但不限于对工作子目包含的工作内容、工料机械消耗量水平的确定、各生产要素市场价格的判断、取费标准的确定、工程量计算规则以及综合单价包括的费用等存在理解偏差) 或任何其他差错而主张的任何损失或索赔。

(2) 总承包服务费按照已标价工程量清单中填报的金额固定不变,不会因涉及到总承包服务的项目 (如专业分包工程、独立承包工程等) 的合同金额或结算

金额或其他因素而调整。但如某项涉及到总承包服务的项目未实施或转化为乙方自行实施的项目, 则相应的总承包服务费应从合同价格中扣除。

6.1.3 本合同采用中标费率结算模式

本合同不含税合同价格暂定为人民币大写/ 元 (小写: /); 税率为 / %; 含税合同价格暂定为人民币大写/ 元 (小写: /)。其中, 包括安全文明施工费 / 元。

本合同价款 ☐ 包括; ☐ 不包括 甲方提供材料设备价款。

本合同价格作为拨付工程备料款以及支付工程进度款的依据, 但不作为结算的依据。合同结算价格的计算以 中标通知书 载明的中标费率为准, 除另有约定外, 在合同期内中标费率不予调整。本合同工程的结算价款以施工图预算加签证方式办理, 最终以甲方或甲方上级单位竣工决算审计结果为准。在本合同履行期间, 若国家税率政策发生变更调整的, 不含税价保持不变, 本合同的执行税率也随之进行相应的调整。

6.1.4 本合同采用其他价格模式: / 。

6.2 合同价格调整

6.2.1 如遇下列情况之一, 双方可协商调整合同价格, 但需经甲方书面同意:

(1) 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价格;

(2) 国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理部门公布的价格调整, 就调整后期间的工作;

(3) 因甲方单方原因引起的工期调整并导致费用增减;

(4) 因甲方单方原因引起的如下工程变更导致费用增减;

(a) 增加或减少合同中某项工作;

(b) 追加额外工作或取消合同中某项工作;

(c) 改变合同中任何工作的质量标准或其他特性;

(d) 改变工程的基线、标高、位置和尺寸;

(e) 改变工程的时间安排或实施顺序;

(f) 经审定批准的施工组织设计、施工方案的变化;

(5) 专业工程暂估价调整;

(6) 材料和工程设备暂估价调整;

- (7) 调整暂列金额;
- (8) 使用替代材料、设备;
- (9) 由于甲方提供的设计文件等资料不准确导致费用增减;
- (10) 其他合同明确约定可调整合同价格的因素。

6.2.2 发生必须实施的施工设计图纸及定额、费用范围以外或不明确的工程量,以及需澄清与明确的措施费用和有关内容以经济签证形式进行确认,但需经甲方书面同意。

本合同履行过程中,出现需进行经济签证情形时,由乙方事前向甲方提出,甲方代表组织乙方到现场进行核实确认,并由甲方代表及工程师签字同意后,由乙方组织实施。

6.2.3 经确定的合同价格调整应在此月的工程进度款中同期支付。

6.2.4 合同价格调整其他约定: / 。

6.3 工程计价依据

6.3.1 本工程适用下列方式 (2) 计价。

(1) 定额计价方式。适用于本合同的定额包括: / 。

(2) 清单计价方式。本合同以现行有效的《建设工程工程量清单计价规范 (GB 50500-2013)》或其更新后版本为依据。但是,上述规范文件与合同条款及工程量清单等合同文件约定的计价原则和方法不一致的,应以合同文件的约定为准。同时,上述规范文件的适用范围仅限于计量计价的技术方法,规范中具有合同性质的权利义务规定不适用于本合同当事人,发包人和承包人之间的任何权利义务应以本合同为准。

(3) 其他: /

6.3.2 变更计价

因合同履行过程中发生的 6.2.1 条 (4) 项所述的变更情形,应按照下列方式就变更项目进行估价:

(1) 甲方有权提出变更,工程师应按照甲方的授权发出变更指示。乙方收到经甲方签认的变更指示后,方可实施变更。未经许可,乙方不得擅自对工程的任何部分进行变更。

(2) 变更计价依据:

(a) 合同中已有适用于变更的价格,按合同已有的价格变更合同价格;

(b) 合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价格;

(c) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格,采用定额计价的,参考同期当地建设部门的定额提出适当的变更价格;定额中没有的,按照同期工程所在地信息价确定;工程设备材料没有信息价的,由乙方根据同期市场价格提出变更价格,经工程师和甲方确定后执行。上述价格应按照乙方投标价格下浮幅度同比例下浮

(3) 双方对变更价格达成一致的,变更部分作为合同价格调整按照合同第6.2条执行;双方对变更价格有异议的,导致甲方不能支付有争议款项的,不视为甲方违约,甲方无需支付违约金,双方应进一步协商或者按照本合同第24条的约定处理。

(4) 如果甲方作出变更指示是因为:

- A. 乙方的违约或毁约;
- B. 乙方自身施工方便;
- C. 乙方施工措施需要;
- D. 乙方自身其他原因。

则由于上述原因引起的变更所造成的费用增加和(或)工期延误应当由乙方承担。

6.3.3 其他: /

6.4 工程款支付

6.4.1 履约保证金/履约担保条款

乙方应根据甲方要求按照以下方式向甲方提供履约担保:

6.4.1.1 ☒ 不适用履约担保

6.4.1.2 ☐ 适用履约担保

乙方应在本合同生效后 / 日内,根据甲方要求向甲方提供合同价款 / %的履约保函或履约保证金:

(1) ☐ 履约保函

履约保函应由甲方认可的中国境内国有商业银行或股份制商业银行开具的一份经甲方认可的、受益人为甲方的无条件的、不可撤销的、见索即付的履约保函正本。履约保函的有效期应至 / 。

(2) ☐ 履约保证金

履约保证金应由乙方根据本条款约定支付至甲方指定银行账户。履约保证金的有效期应至 / 。履约保证金在乙方完全履行本合同项下全部义务之后 / 日内由甲方无息返还给乙方。如乙方发生违约的,甲方有权根据因乙方违约行为而造成的损害扣除履约保证金,作为乙方应支付的违约金或对甲方的损害赔偿。履约保证金的余额(如有)在乙方完全履行本合同项下全部义务后 / 日内由甲方无息返还给乙方。

6.4.1.3 其他: /

6.4.2 工程款支付

(1) 工程进度款可按照乙方实际完成合格工程量支付,工程形象进度达到60%时,乙方向甲方提出进度款支付申请,并提供实际发生工程量的依据(或是工程量确认单),经双方确认一致后,乙方开具符合国家法律规定的增值税专用发票,支付至合同含税价格的30%。工程形象进度达到80%时,乙方向甲方提出进度款支付申请,并提供实际发生工程量的依据(或是工程量确认单),经双方确认一致后,乙方开具符合国家法律规定的增值税专用发票,支付至合同含税价格的50%。合同进度款支付累计不得超过含税合同价格的60%。

(2) 工程进度款的支付前提是在工程进度达到进度款支付约定后,乙方发起进度款支付申请,如乙方不提交进度款支付申请,视为放弃获取项目进度款权利。

(3) 工程完工并经甲方验收合格,工程结算完成并移交甲方要求开工、竣工、工程量确认单、完工验收单等资料,并配合完成项目的档案归档工作,甲方在收到付款申请(付款申请资料应按照甲方的要求提交,乙方应在提交的付款申请中提出其认为在本合同下有权获得的所有款项项目,且不得在提交付款申请后提出任何新的款项要求。乙方同意放弃就未在上述付款申请中提出的任何新的款项要求的权利。若甲方要求,乙方应按甲方提供的格式及内容与甲方签署本工程竣工结算协议)和符合要求的增值税专用发票后,甲方于60日内支付到结算审计价款的90%(扣除前期已支付的费用)。预留7%工程款,如项目需审计,按照审计审定金额予以支付(扣除前期已支付的90%含税价款);如项目不需审计,则于第二年6月30日前完成支付。

(4) 工程质量保证金为合同结算价款的3%,待本工程缺陷责任期(自竣工验收合格后1年)届满且无质量问题,甲方在收到乙方退还质保金申请后60天内无息付清。

(5) 甲方向乙方支付以上相关价款的前提是乙方向甲方开具符合甲方财务要求的正式等额增值税专用发票。如发票不符合合同及国家相关税法要求, 甲方有权暂缓支付相应部分的合同价款, 且不承担本合同第 23.1 条约定的违约责任或其他任何违约责任。

(6) 在对已签发的进度款支付材料进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的, 甲乙双方均有权提出修正申请。经双方同意的修正, 应在下期进度付款中支付或扣除。

(7) 甲方有权在付款中扣除如下任何款项:

A. 如果乙方供应的任何材料、工程设备或完成的工作不符合合同要求, 在完成修正和更换前, 扣除该修正和更换所需费用;

B. 如果乙方未能按照合同要求履行任何工作或义务, 在该项工作或义务完成前, 扣除该工作或义务的价值;

C. 乙方按照本合同约定应承担的任何违约金、赔偿金以及其他任何款项。

(8) 其他: /

6.4.3 乙方应积极配合甲方或甲方上级单位的工程结算和审计工作, 并按照审计结论返还多结算的工程款。如果乙方不予配合, 甲方有权视情况要求乙方承担本合同第 6.1 款约定的 ☒ 含税; ☐ 不含税 合同价格 10 % 的违约金; 如果乙方自接到甲方返还通知之日起 20 日内未返还多结算的工程款, 甲方有权采取司法措施进行追讨。

6.4.4 甲方应将工程款项付至乙方指定的下列账户。乙方应对下列账户信息的真实性、安全性、准确性负责。

收款人: 河北燕青建工集团有限公司

开户行: 中国农业银行股份有限公司廊坊安次区支行

账号: 50655001040020618

6.4.5 开具发票所需甲方信息:

纳税人名称: 国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司

税务登记号: 91440101MA9W66669K

开户行名称: 中国工商银行广州花城支行

开户行账号: 3602028509202240268

税务登记地址：广州市天河区临江大道1号1601室1602室1603室1604室

财务电话：020-38083966

6.4.6 其他：在合同执行过程中，如甲方发生违反国家规定的拖欠行为的，乙方可以向甲方进行投诉，投诉电话：17780738463，投诉受理联系人：樊伟。

6.5 工程结算

6.5.1 工程 ☐交工验收；☒竣工验收 合格后 20 天内，乙方应向工程师提交一套符合甲方档案规范要求的竣工结算书，并提供相关证明材料。工程师对竣工结算资料有异议的，有权要求乙方进行修正和提供补充资料。乙方应补充资料并向工程师提交修正后的竣工结算资料。甲方有权提出审查意见，甲方有权要求乙方进行修正和提供补充资料。除非甲方以加盖公章的书面形式表示认可或接受，甲方或监理人的任何作为、不作为的行为均视为甲方不认可乙方的竣工结算申请。特别是，甲方或监理人以任何方式提出异议的，包括要求乙方补充资料、口头或书面不同意的表示、质疑、要求召开协商的会议、要求签订与乙方提出的竣工结算申请不一致的协议或备忘录等，均视为对乙方的竣工结算申请不认可。

6.5.2 甲方与乙方就结算金额达成一致或生效裁判文书确定前，甲方对争议部分的支付义务不能确定，因此也无支付义务。只有在双方就结算金额达成一致或生效裁判文书确定甲方的支付义务后，甲方才有按照双方达成的一致或生效裁判文书支付结算款的义务，并在未按双方达成的一致或生效裁判文书确定的支付时间支付结算款时，且乙方无违约的前提下，才开始承担逾期支付的违约金或承担其他违约责任。

6.5.3 乙方承诺，无论是否完成结算或对于合同价款的支付或调整存在怎样的争议，乙方决不留置或占领本工程。乙方在任何情形下均放弃行使本工程项下的建设工程价款优先受偿权。

6.6 区块链

☒不适用区块链

☐适用区块链

双方同意，使用国家管网集团建设资金管理区块链信息平台进行全过程资金支付和管理：

6.6.1 为加强建设项目资金管理，实现建设项目资金使用透明、合规、高效，国家管网集团建设资金管理区块链信息平台（以下简称“建设资金区块链信息平

台”) 对本项目全过程资金进行管理。

6.6.2 银行账户乙方及其分包人等本项目全部实施主体应分别选择一家已与建设资金区块链信息平台对接的银行开立专用账户, 作为本项目的收支账户。

6.6.3 区块链资金管理协议:

乙方应在获得中标通知书后 30 日之内签订区块链资金管理协议; 并且, 乙方保证在确定分包人和其他参建方后, 要求各参建方在 15 日之内签订区块链资金管理协议; 乙方须保证将用于本项目的收支账户纳入建设资金区块链信息平台的范围。

6.6.4 开通系统用户权限:

乙方及其分包人等本项目全部实施主体向项目建设单位提供《建设资金区块链信息系统用户申请表》及其他要求的材料, 申请开通建设资金区块链信息平台使用权限。

6.6.5 建设资金区块链信息平台使用要求:

(1) 乙方及其分包人等本项目全部实施主体需在建设资金区块链信息平台, 进行请款、支付等与本建设项目相关的全部资金操作; 建设资金区块链信息平台支持穿透支付和逐级支付两种模式。穿透支付指满足各自合同约定的付款条件后, 项目资金自动、逐级穿透各级各类中标单位, 直接支付给最终收款人; 逐级支付指满足合同约定的付款条件后, 项目建设单位通过区块链信息平台将资金支付至项目中标单位, 项目中标单位可自行对下级中标单位支付。项目支付的具体模式由项目建设单位确定。

(2) 乙方及其分包人等本项目全部实施主体需在建设资金区块链信息平台上传项目信息、合同要素信息、合同履行信息、合同扫描件、发票扫描件等相关要件, 实现建设项目资金支付及全流程信息上链管理。

乙方及其分包人等本项目全部实施主体承诺并保证, 在建设资金区块链信息平台上上传的信息合法、真实、完整、有效。

(3) 甲方有权通过建设资金区块链信息平台对该项目进行资金管理。甲方有权对系统内账户进行监管。如乙方出现失信、转包等不良行为时, 甲方有权协调相关部门对该账户进行控制。

(4) 乙方及其分包人等本项目全部实施主体有义务按照甲方要求及时参加甲方组织的平台使用培训会, 确保经办人员在平台内操作及时、准确。

6.7 其他: /

第七条 材料设备供应

7.1 所有进场的材料设备均应当附有质量证书、检测报告,并应当由甲方、乙方和工程师进行检验,经检验合格方可用于本工程。禁止使用不合格的材料设备。

7.2 甲方供应材料设备

7.2.1 甲方按甲供材料设备一览表(见附件)约定的内容提供材料设备,并向乙方提供产品合格证明。

7.2.2 甲方供应的材料设备到货后 24 小时内,由甲乙双方共同对数量、外观等进行初步验收,并由乙方负责保管。

7.2.3 甲方供应的材料设备与一览表不符时,乙方应在初步验收后 3 天内书面提出异议,甲方对乙方提出的异议进行审查、提出解决方案。乙方逾期未提出异议,视为甲方已按附表提供材料设备。

7.2.4 其他: /

7.3 乙方供应材料设备

7.3.1 乙方应按图纸或标准要求供应材料设备,使用前应进行检验或试验,并对材料设备质量负责。

7.3.2 乙方供应的材料设备与图纸或标准要求不符时,乙方应按甲方要求的时间运出施工场地,重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用,且工期不予顺延。

7.3.3 在对材料和工程设备的任何检验、检测、验收等阶段,如监理人或甲方发现乙方提供的材料设备不符合合同约定的,甲方有权根据材料设备使用于工程的具体情况,选择以下处理方式。乙方应按照甲方的书面指示,按下列方式中的一种或多种向甲方承担责任:

(1) 全部或部分退货。甲方选择此种方式的,乙方应自收到甲方的书面通知 48 小时内,将被退材料设备运离交货地点或存放地点,因退货所发生的费用由乙方承担,包括但不限于利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费、拆除费以及为看管和保护退回材料设备所需的其他费用。如乙方没有在该段时间内搬走有关材料设备,甲方可以采用适当的方法,处置有关材料设备,且无需就处置该等材料设备而承担任何责任。

(2) 免费更换或修复与合同约定不符的材料设备。甲方选择此种方式的,乙方应按照甲方指示的时间全部更换完毕或修复完毕。所更换或修复后的材料设备应符合本合同中的全部相关规定(包括但不限于规格、数量、质量、性能等)。

(3) 当甲方认为退货或更换修复材料设备不可行或不适宜时, 甲方亦有权决定(但无义务)接收和使用乙方供应的与合同约定不符的材料设备, 在此种情况下, 不论乙方提供的材料设备市场价值是否高于本合同约定, 甲方均不必再增加合同价款。并且, 乙方应按材料设备存在瑕疵的范围和程度、市场价值大小以及给甲方造成的损失在合同原价基础上进行折价, 合同价款按照甲方确定的价格相应扣减。

无论甲方选择采用哪种方式, 乙方均应承担由此导致的费用增加和(或)工期延误, 并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

7.3.4 其他: /

7.4 运入施工场地的材料、工程设备, 包括备品备件、安装专用工器具与随机资料, 必须专用于合同工程, 未经甲方和工程师同意, 乙方不得无故运出施工场地或挪作他用。随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料, 应由甲方会同监理单位按供货人的装箱单清点后共同封存, 未经监理单位同意不得启用。乙方因工作需要使用上述物品时, 应提出书面申请经甲方复核后报请监理单位审批。

7.5 乙方未经甲方同意不得更换材料设备。甲方或监理单位有权拒绝乙方提供的不合格材料或设备, 并要求乙方立即进行更换。甲方应在更换后会同监理单位再次进行检查和检验, 由此增加的费用和/或工期延误由乙方承担。

7.6 乙方未经甲方批准擅自使用替代材料或工程设备, 则无论本工程是否已经竣工或是否验收合格, 甲方均有权要求乙方对其进行更换, 所有费用由乙方自行承担, 甲方因此而蒙受损失的, 乙方应当予以赔偿。在乙方完成更换之前, 该部分工程款暂时不予结算, 待更换完毕后再行据实结算, 若乙方未完成更换, 则甲方有权将该部分工程款相应扣减, 且甲方有权处置替代材料或工程设备, 且不承担任何责任。

7.7 如果乙方擅自使用替代材料或工程设备, 与合同约定不符的, 双方确认本工程其余部分同类材料或工程设备均按照不符合合同约定处理, 除非乙方根据现场施工情况向甲方逐一证明其余全部或部分材料、设备符合合同约定。在任何情况下, 甲方均有权选择要求乙方更换、重做、核减价款, 乙方不得以工程已经验收合格、工程已实际投入使用等任何理由拒绝。

7.8 其他: /

第八条 双方权利义务

除本合同其它条款约定以外, 双方具有以下权利义务:

8.1 现场管理人员

8.1.1 甲方派 唐水源 为驻工地代表（即甲方代表），行使工程师的权利。甲方应在更换驻工地代表前 7 日内以书面形式通知乙方。

甲方代表的具体职权如下： 工程建设施工全过程的管理，包括协调处理各方关系、管控 工程质量、督促指导监理工程师行使职权、审核工程进度报表和现场签证、组织工程竣工验收及监理工程师职权范围外的全部工作 。

乙方确知：在任何情形下，甲方代表都没有单独修改本合同或相关合同文件的权利；未经甲方盖章确认，甲方代表单独签署的任何修改本合同或相关合同文件内容的文件均属无效。甲方代表对授权范围外的事项无权代表甲方进行处理，乙方确认，甲方代表超越授权范围处理任何事务均不构成表见代理。甲方其他工作人员未经甲方明确书面授权的，亦无权代表甲方，乙方确认甲方其他工作人员未向乙方出示甲方明确书面授权的，其行为不构成表见代理。

8.1.2 本工程实行工程监理。甲方在开工前 7 日内将监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式提交给乙方。监理方委派的总监理工程师为本工程的工程师，按照监理内容和监理权限开展监理工作。工程师行使以下职权需甲方批准： 变更项目规模等 。

无论前述条款如何约定，监理人和工程师在行使下列职权前需要经甲方事先批准，监理人和工程师针对下列事项发出的通知、指示、同意、批准、证书、决定等相关文件必须经甲方盖章后方为有效，否则对甲方不产生约束力：

- (1) 工程开工、暂停、复工的指示；
- (2) 合同金额调整及合同双方权利、责任、义务的修改指示；
- (3) 合同工期的调整；
- (4) 工程变更、洽商指令；
- (5) 变更洽商、现场签证、索赔等费用的确认；
- (6) 工程付款的确认；
- (7) 乙方主要管理人员及技术骨干的更换；
- (8) 货物、工程质量检测结果和工程验收结果的确认；
- (9) 工程验收；
- (10) 根据监理合同，监理人行使职权前需要经过甲方批准的其他事项。

任何由监理人和工程师单独发给乙方的涉及上述内容的文件均属无效，因乙

方在施工过程中适用前述文件而产生的任何不利后果由乙方自行承担;由此给甲方造成损失的,乙方还应予以赔偿。

监理单位更换总监理工程师,甲方应提前 7 天以书面形式通知乙方。

8.1.3 乙方委派 卢海亮 为项目经理(注册资格证书编号为:冀 1132006200802796),负责施工管理和合同的履行。

项目经理、HSE 负责人(安全总监,也称安全负责人)和技术负责人为不可替代管理人员,未经甲方书面同意,不得随意替换。其他管理人员的替换不得超过本合同约定的比例 20%。乙方需更换项目经理、HSE 负责人(安全总监,也称安全负责人)或技术负责人的,应提前 10 日向甲方提出书面申请,征得甲方书面同意后方可更换。申请中应载明继任人员的注册职业资格、管理经验等,且替换人员的资格、业绩和能力不低于被替换人员。乙方应提交项目经理的劳动关系证明及为其缴纳社会保险的有效证明。

8.1.4 乙方应在本合同工程开工之日起 3 日内,向甲方提交技术负责人、安全负责人、质量负责人等项目管理人员名单及其各自岗位职责和注册执业资格证书编号,并且,乙方提交的项目管理人员名单应与其投标报价时所提交的一致。同时,乙方应提交其与前述人员的劳动关系证明及为前述人员缴纳社会保险的有效证明。乙方不提交该类文件的,前述人员无权履行职责,由此影响工程进度或导致其他问题的,工期不予顺延,并由乙方承担相关责任。

8.1.5 本工程的签证事项执行甲方有关签证事项的规定,关于价格、工期以及价格与工期的变更的最终审核均应当以甲方履行完毕的书面审批文件为准。

8.2 甲方工作

8.2.1 应按照法律规定,办理应由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、中断道路交通等许可和批准。乙方负责办理法律规定的有关施工证件和批件。

8.2.2 办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用、房屋拆迁、障碍物清理以及青苗处理等工作,但合同另有约定的除外。

8.2.3 确定建筑物(构筑物)、道路、线路的定位标准、水准点和坐标控制点,在开工前 3 日以书面形式交给乙方,并进行现场交验。

8.2.4 在开工前 3 日以书面形式向乙方提供施工场地的工程地质和地下电缆、管线资料,对资料的真实性、准确性负责。

8.2.5 在开工前 7 日组织乙方和设计单位进行图纸会审及技术交底,并审定施工组织设计。

8.2.6 在收到乙方交工验收/竣工验收申请报告后 3 日内组织有关单位验收，并在验收之后的 3 日内提出认可或修改的意见。

8.2.7 按照 6.5 条办理结算。

8.2.8 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物等的保护工作。

8.2.9 按照合同约定及时足额支付应付工程款。

8.2.10 甲方负责协调与处理的事项： / 。

8.2.11 其他： /

8.3 乙方工作

8.3.1 对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的资料。因乙方未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生的后果的，由乙方承担由此增加的费用和/或延误的工期。

8.3.2 施工作业期间，乙方项目经理在项目施工现场时间不得低于 70%且不得兼职于其他项目，且关键作业、危险作业必须在场。

8.3.3 在工程施工前 3 日内，编制施工组织设计（施工方案）、施工技术措施、专项施工方案，报监理单位和甲方审批，做好各项施工准备工作。未经监理单位和甲方批准，不得开工或进行下道工序的施工。

8.3.4 在开工前 3 日内完成乙方驻地界区以内的用水、用电接通以及道路和临时设施的建设。

8.3.5 工程开工前 3 日内提出开工报告，并向甲方提交施工平面布置图、施工进度计划；每月 3 日前向甲方提交本月施工进度报表及下月施工作业计划、甲方供应材料设备的使用计划表。

8.3.6 遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，否则承担因自身原因造成的罚款及其他处罚。

8.3.7 施工期间，全面接受甲方或其委托方对进度、质量、投资、HSE 等方面的管理。

8.3.8 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物等的保护工作，并承担相应费用。

8.3.9 随时对施工现场进行清理, 保证施工井然有序。在移交整个工程时, 所涉及的工程现场应进行清理, 达到文明工地验收标准要求。施工现场应采取有效的防扬尘、防渗漏、防噪声等防污染措施; 合规贮存、及时清理各类工业及生活废物, 废气、废水排放应达标; 产生危险废物须严格按照危险废物管理要求, 准确计量、合规贮存、依法处置, 完善相关档案信息并存档。

8.3.10 负责对施工现场的安全管理, 有义务保护有权进入现场人员的安全及工程的安全, 有义务提供现场照管的各种条件, 包括一切照明、防护、围栏及看守, 避免由于其施工方法引起的污染, 直到整个工程验收合格后移交给甲方。

8.3.11 施工过程中如发生安全、工程质量事故, 应在事故发生后 2 小时内及时报告工程师和甲方安全、质量管理部门, 经工程师和甲方安全、质量管理部门共同研究, 明确责任, 确定处理方案后方可实施。

8.3.12 按质量检验评定标准对工程进行分项、分部和单位工程质量评定, 并及时按工程质量监督部门规定准备验收。

8.3.13 达到竣工验收条件后按照约定及时向甲方提交竣工验收申请报告。在工程竣工验收合格之前, 负责对已完工的构筑物 and 安装设备及其他成品的保管, 并清理好场地。

8.3.14 在提交竣工验收申请报告的同时提供竣工验收的相关技术资料, 参加工程验收, 在甲方验收合格后依约提交竣工结算资料和结算报告。

8.3.15 乙方在履行合同过程中, 其作业行为可能危及同一作业区第三方安全的, 甲方应组织乙方与该第三方签订安全生产管理协议, 明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施, 并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

8.3.16 乙方负责协调与处理的其他事项: 合同 8.2.2 条相关工作由乙方负责

8.3.17 合同约定应由乙方承担的义务和责任, 不因甲方和监理人对乙方提交文件的审查或批准, 对工程、材料和设备的检查和检验, 以及甲方和监理人为合同履行作出指示等职务行为而减轻或解除。除非合同双方当事人明确以书面形式对合同条款进行修改, 合同当事人实施的任何行为在任何情况下均不构成交易习惯, 不得视为对合同的修改。

8.4 其他: /

第九条 资料的提供和移交

9.1 甲方应在开工前 / 日内向乙方提供施工图 / 套, 设备非标图 / 套。

9.2 甲方引进成套设备, 应向乙方提供原版图 / 套、中文图 / 套、施工要领书或技术标准 / 套。

9.3 设计变更、材料代用、技术问题联系单均应采用书面形式, 经设计人签字并加盖设计单位公章后生效。

9.4 乙方施工过程中如发现设计存在错误或严重不合理时, 应在 3 日内通知甲方, 由甲方会同设计等有关单位研究确定后 5 日内将修改意见或变更设计文件提交乙方, 乙方按修改或变更设计文件进行施工, 由此增减的费用双方协商确定; 影响工期的, 工期相应调整。对乙方已发现或乙方作为一个具有丰富经验的施工单位应能发现的任何错误、冲突, 乙方未及时报告甲方的, 则乙方除必须按甲方批准或指示的变更实施外, 将不会得到任何费用或工期的补偿, 由此给甲方造成损失的, 乙方还应予以赔偿。

9.5 乙方在交工验收/竣工验收后 15 日内编制竣工技术资料目录清单, 并向甲方提供 1 套全套资料, 甲方应在接到乙方竣工技术资料 60 天内审核完毕, 经甲方验收合格后签字确认。验收不合格的, 乙方应按甲方意见修改, 甲方有权要求乙方按本合同约定的 ☒ 含税; ☐ 不含税 合同价格的 10 % 承担违约责任。

9.6 其他: /

第十条 工程质量验收与保修

10.1 验收依据

10.1.1 本工程按设计文件、施工图说明书、国家颁布的签约之时现行有效的规范、标准进行施工和验收。标准、规范见合同文件《标准规范及有关技术文件(含甲方审批的特殊工程技术措施)》, 以及甲方的要求。

10.1.2 工程质量标准必须符合现行国家、地方和行业有关工程施工质量验收规范和标准的要求。各标准、规范不一致之处, 在符合合同要求和目的的前提下, 按照最严格的内容执行。合同签署后, 因工程规范、标准等发生变化的, 乙方应当按照最新的标准、规范执行, 合同费用不再增加。

10.2 隐蔽工程和中间验收

10.2.1 乙方应在隐蔽工程隐蔽前 48 小时, 以书面形式将验收内容、时间

和地点通知工程师/甲方代表。工程师/甲方代表验收合格并在验收记录上签字后,乙方可继续施工;验收不合格,乙方在工程师/甲方代表限定的时间内整改后重新验收。

10.2.2 工程师/甲方代表收到乙方验收通知后 48 小时内没有验收并影响总工期的,工期可顺延。

10.2.3 乙方未通知工程师/甲方代表到场检查或未经检查确认质量合格,擅自将工程隐蔽部位覆盖的,工程师/甲方代表有权指示乙方钻孔探测或揭开检查,由此增加的费用和(或)工期延误由乙方承担。

10.3 重新检验

无论工程师/甲方代表是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,乙方应按其要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格,甲方承担由此发生的费用,并可相应顺延工期;检验不合格,乙方承担由此发生的全部费用,工期不予顺延,并赔偿甲方由此造成的损失。

10.4 试运投产

10.4.1 工程试运投产前,乙方编制投产保驾方案报甲方审查。

10.4.2 甲方组织进行试运投产工作,乙方按照投产保驾方案配合投产工作。

10.4.3 由于设备制造原因试运投产达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新采购或修理,乙方负责拆除和重新安装。设备由乙方采购的,由乙方承担修理或重新采购、拆除及重新安装的费用,工期不予顺延;设备由甲方采购的,由此增加的费用和(或)延误的工期按照合同相关规定执行。

10.4.4 由于材料原因试运投产达不到验收要求,由该材料由甲方采购的,由甲方负责重新采购或修理,乙方负责拆除和重新安装,由此增加的费用和(或)延误的工期按照合同相关规定执行。该材料由乙方采购的,由乙方承担修理或重新采购、拆除及重新安装的费用,工期不予顺延。

10.4.5 由于乙方施工原因试车及试运行达不到验收要求,乙方按甲方要求重新安装和试车及试运行,并承担重新安装和试车及试运行的全部费用,工期不予顺延。

10.4.6 其他: /

10.5 交工验收

10.5.1 交工验收条件:工程具备以下条件的,乙方可以申请交工验收:(1)除因经甲方书面同意的变更与调整导致的工程量删减和经甲方书面同意的列入缺陷责任期内完成的甩项工程和缺陷修补工作外,合同范围内的全部工程以及有

关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；(2) 乙方对工程质量自检合格，监理工程师确认；(3) 已签订甩项工程交工协议，并编制了甩项工程和缺陷修补工作实施计划；(4) 72 小时试运行合格；(5) 已按合同约定的内容和份数备齐竣工文件；(6) 合同约定要求在交工验收前应完成的其他工作。

10.5.2 乙方应在交工项目具备 10.5.1 条款明确的条件后，向监理人提交交工验收申请表，监理人审核后报甲方。

10.5.3 交工验收现场对完成的实物工程量及其质量、工程的设计使用功能及竣工资料是否达到设计和标准规范要求进行检查（测），对检查中发现问题应做好记录并形成存在问题清单。

10.5.4 交工验收检查合格且检查过程中发现的问题已得到整改确认，由承包人、监理人、发包人及工程质量监督机构共同签署工程交工证书。存在甩项工程的，工程交工证书中应当将经甲方书面同意的甩项工程清单作为工程交工证书附件。

10.5.5 在一个总体建设项目中包含多个单项工程的，每个单项工程可单独办理交工验收。

10.5.6 经交工验收不合格的项目，甲方根据交工验收意见限期组织整改，乙方应进行相应整改，甲方重新进行交工验收程序。经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则甲方可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，乙方应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

10.5.7 其他：

10.6 专项验收

专项验收包括消防验收、雷电防护装置竣工验收、环境保护设施验收、安全设施竣工验收、职业病防护设施验收、水土保持设施验收、工程档案验收和竣工决算审计等。

10.6.1 消防验收应在消防设施施工完成后，并在试运投产前完成；甲方组织设计、乙方、监理人配合验收工作。消防验收不合格的工程，由甲方组织监理人、乙方进行问题整改，整改合格后，重新申请消防验收。

10.6.2 雷电防护装置竣工验收应在雷电防护装置施工完成后，并在试运投产前完成；甲方组织设计、乙方、监理单位配合验收工作。雷电防护装置验收不符合要求的，甲方按要求组织整改，整改完成合格后，按照原程序重新申请验收。

10.6.3 安全、环境保护、水土保持、职业病防护等设施竣工验收应在试运投产、竣工验收前完成。甲方组织, 设计、监理人、乙方配合验收工作。

10.6.4 其他: /

10.7 竣工验收

10.7.1 项目达到以下条件, 甲方组织竣工验收: (1) 生产性装置和辅助性公用设施按批准的设计文件配套建成, 能满足生产和生活需要; (2) 生产准备工作、生产操作人员培训、检维修设施和规章制度等满足生产需要; (3) 项目生产出合格产品, 生产能力和主要经济技术指标达到设计要求, 且经连续 72 小时生产考核合格; (4) 完成专项验收, 取得消防验收合格意见或消防验收备案材料; (5) 项目工程质量符合国家有关法律、法规和工程建设强制性标准, 符合设计文件和合同要求, 工程质量合格。

10.7.2 甲方根据权限向项目批准部门申请或自行组织竣工验收。乙方应按照甲方的要求参加竣工验收, 并完成甲方要求的相应工作。对甲方提出的整改意见, 乙方应在 5 日内整改完毕, 并承担由自身原因造成的整改费用。

10.7.3 其他: /

10.8 乙方根据合同文件应当承担的质量保证责任不因为本工程交工验收或竣工验收合格而免除, 本工程通过交工验收或竣工验收在任何意义上都不意味着甲方放弃追究乙方工程质量不合格违约责任的权利。双方进一步确认, 若乙方未按合同文件要求的标准完成施工, 无论本工程是否通过交工验收或竣工验收, 甲方均有权随时要求乙方对不符合合同约定的部分予以修理、补救或更换, 直至达到符合合同约定为止。

10.9 缺陷责任及质量保修

双方应在签订本合同的同时, 签订工程质量保修协议书, 作为本合同的组成部分(详见附件)。在工程保修期内, 乙方应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。因乙方原因造成工程的缺陷或损坏, 乙方拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏, 甲方有权自行修复或委托第三方修复, 所需费用由乙方承担。

缺陷责任期内, 无论是因为何种原因造成的缺陷, 乙方均应负责维修。如果缺陷是由乙方原因造成的, 乙方应承担鉴定及维修费用。如乙方不维修也不承担费用, 甲方可按合同约定从质量保证金中扣除, 费用超出质量保证金金额的, 甲方可按合同约定向乙方进行索赔。乙方维修并承担相应费用后, 不免除对工程的损失赔偿责任。由于乙方原因造成某项缺陷或损坏, 使某项工程或工程设备不能按原定目标使用, 需要再次检查、检验和修复的, 甲方有权要求乙方相应延长缺

陷责任期。

10.10 项目资料归档

10.10.1 工程 ☐交工验收; ☒竣工验收 后 1 个 月内, 乙方应向甲方提交完整的纸质档案及相应的电子版 1 套, 数据存储盘 1 套。建设项目档案的验收及归档必须严格执行甲方规定, 房屋建筑和市政类工程还应符合政府部门关于竣工验收备案及资料存档的要求。本工程项目的竣工图纸由乙方负责编制/设计单位负责编制, 前述纸质档案及相应的电子版, 包括但不限于竣工图纸 (由设计单位负责编制竣工图的, 乙方须配合协助设计单位, 并承担审核竣工图的责任)。

10.10.2 乙方应对隐蔽工程、关键工序或 A 级质量控制点、重要阶段、重大事件和重要活动及事故形成声像资料, 与竣工文件同步移交甲方归档。

10.10.3 本合同因任何原因提前终止时, 乙方均需遵守本款约定。乙方按约履行上述义务作为甲方与乙方作进一步结算及支付的前提条件。

10.10.4 其他: /

10.11 其他: /

第十一条 分包

11.1 分包的一般约定:

11.1.1 乙方不得将其承包的全部工程转包给第三人, 或将其承包的全部工程支解后以分包的名义转包给第三人。

11.1.2 乙方不得将工程主体结构、关键性工作及本合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人。主体结构、关键性工作的范围按照相关法律法规的规定确定, 没有规定的, 则为: / ;

允许分包的专业工程为: / 。除前述约定外, 其他均不允许分包。

11.1.3 禁止分包单位将其承包的工程再分包。

11.2 本工程如需分包, 须经甲方书面同意, 乙方不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位。乙方应在签署分包合同后 / 日内向甲方提交一份副本。乙方应与分包单位一起就分包工程向甲方承担连带责任。

11.3 分包工程价款由乙方与分包单位结算, 甲方未经乙方同意不得以任何名义向分包单位支付各种款项。乙方在收到甲方支付的当月工程款后应当及时支付给分包单位及其劳务人员, 不得以任何理由拖欠所雇用劳务人员的工资, 否则甲方有权从乙方合同价款中代为支付乙方雇用的劳务人员的工资。

11.4 其他: /

第十二条 文物和障碍物

12.1 在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时,乙方应立即保护好现场并于 4 小时内以书面形式通知工程师/甲方代表,工程师/甲方代表应于收到书面通知后 24 小时内报告当地文物管理部门,双方按文物管理部门的要求妥善采取保护措施。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。

12.2 发现影响施工的不利条件、障碍和污染物,包括地表以下物质条件和水文条件(但不包括气候条件)时,乙方应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工,并应于 4 小时内以书面形式通知工程师/甲方代表,同时提出处理方案,工程师/甲方代表收到处理方案后 12 小时内予以认可或提出修正方案。乙方因采取合理措施而增加的费用和(或)延误的工期由甲方承担。所发现的地下障碍物有归属单位时,甲方应报请有关部门协同处置。

12.3 因异常恶劣的气候条件影响施工的,乙方应采取合理措施克服异常恶劣的气候条件的影响。乙方应同时向甲方代表和工程师提出处理方案,工程师和甲方代表收到处理方案后 12 小时内予以认可或提出修正方案。乙方因采取合理措施而增加的费用由甲方承担,和/或并顺延延误的工期。因乙方原因导致工期延误,进而遇到合同约定的异常恶劣气候条件的,相关责任由乙方承担。

除上述条款所列情形外,其他有关气候条件的风险,乙方在投标时均已预见,无权再以此为由要求顺延或增加费用。

12.4 其他: /

第十三条 健康、安全与环境

13.1 本合同附件7健康、安全与环境(HSE)管理条款为本合同的组成部分。双方有关健康、安全生产、环境保护的权利、义务及责任依照本合同附件7健康、安全与环境(HSE)管理条款执行。

13.2 其他: /

第十四条 农民工工资保障

14.1 乙方在签署本合同时,应当一并向甲方提交关于依据《保障农民工工

资支付条例》等相关法律法规、依约支付农民工工资的书面承诺,该书面承诺作为甲方支付款项的条件之一。

14.2 合同签署后,乙方应建立农民工工资保证金制度和专款专用账户,开立农民工工资专用账户(若基于项目所在地当地政府政策不开立的,需提供当地政府出具的且经甲方认可的不予开立的证明)。农民工工资保证金比例为 ☐ 含税, ☐ 不含税 合同价格的 / % , 保证金用于垫付拖欠的农民工工资。

14.3 乙方应对施工人员进行实名制管理,包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。乙方应配备专(兼)职实名制管理人员,及时收集、核实、更新作业人员实名制信息,并保证信息的真实性、完整性,不得漏报、瞒报。

14.4 乙方应通过农民工工资专用账户向农民工本人支付工资,不得将农民工工资拨付给不具备用工主体资格的组织或个人代发。乙方应当向甲方提供其完整的已经发放农民工工资的书面证明资料,确认无任何工资拖欠后,甲方按照本合同约定向乙方支付扣除质量保证金以外的工程价款尾款。

乙方应严格执行《保障农民工工资支付条例》(国务院令第七百二十四号)、《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》(国办发〔2016〕1号)、《人力资源社会保障部办公厅关于印发<治欠保支三年行动计划

(2017-2019)>的通知》(人社厅发〔2017〕80号)等国家有关规定,规范农民工工资支付行为。若出现乙方自身原因对农民工工资发放不及时,甲方有权责令乙方自行组织资金迅速偿还欠款,对恶意拖欠和拒不按计划偿还的,甲方有权代其发放,即甲方有权从应付款中扣减欠付款项并直接用于支付农民工工资,并且有权同时对乙方进行处罚(处罚金额等同于上述从应付款中扣减欠付款项的金额),或者在结算时双倍扣减该部分费用,乙方对此表示认可。由此对乙方造成的任何损失甲方不予补偿,若对甲方造成损失,乙方应予赔偿。

若因乙方未能妥善协调解决与劳务人员的任何纠纷,而导致影响正常施工的,或乙方或劳务人员(1人及以上)围堵甲方,占据项目场所或甲方办公场所,阻塞项目场所或甲方办公场所交通,攀爬塔吊或广告牌或现场建筑物,在项目场所或甲方办公场所搭设包括但不限于简易棚等,竖立标语横幅,或违反国家信访相关规定,或采用极端方式胁迫甲方或以其他方式给甲方造成不利影响的,每发生一次,甲方有权要求乙方向甲方支付 5 万元/次 的违约金。

14.5 甲方有权对本合同项下乙方的人员实名制制度、农民工工资保证金制度、专款专用账户使用情况、农民工工资发放情况进行监督,发现不符合要求的,有权责令乙方限期整改,乙方应根据甲方要求进行整改。

14.6 因乙方拖欠农民工工资给甲方造成损失或不利影响的,乙方应自免费

用为甲方消除影响并赔偿由此给甲方造成的直接和间接损失,且甲方有权将乙方列入其黑名单管理。

14.7 其他: /

第十五条 索赔

15.1 索赔的提出

(1) 乙方认为其有权依据本合同获得费用增加的,应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内,向工程师/甲方代表递交索赔意向通知书,并说明索赔原因;乙方未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的,丧失要求追加付款和/或延长工期的权利;

(2) 乙方应在发出索赔意向通知书后 28 天内,向工程师/甲方代表正式递交索赔报告;索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和/或延长的工期,并附必要的记录和证明材料;乙方未在前述 28 天内递交索赔报告的,丧失要求追加付款和/或延长工期的权利;

(3) 索赔事件具有持续影响的,乙方应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知,说明持续影响的实际情况和记录,列出累计的追加付款金额和/或工期延长天数;

(4) 在索赔事件影响结束后 28 天内,乙方应向工程师/甲方代表递交最终索赔报告,说明最终要求索赔的追加付款金额和/或延长的工期,并附必要的记录和证明材料;乙方未在前述 28 天内递交最终索赔报告的,丧失要求追加付款和/或延长工期的权利。

15.2 对索赔的处理

(1) 工程师应在收到索赔报告后 14 天内完成审查并报送甲方。工程师对索赔报告存在异议的,有权要求乙方提交全部原始记录副本;

(2) 甲方应在工程师收到乙方索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的 14 天内审查完毕,并由工程师向乙方出具经甲方签认的索赔处理结果。

(3) 乙方接受索赔处理结果的,索赔款项在当期进度款中支付,或工期相应顺延;乙方不接受索赔处理结果的,按照本合同约定的争议解决条款处理。

15.3 甲方认为有权得到赔付金额和/或延长缺陷责任期的,应向乙方发出索赔报告。乙方收到甲方提交的索赔报告后,应及时审查索赔报告的内容、查验甲方证明材料。乙方应在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后 14 天内,将索赔处理结果答复甲方。乙方在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材

料后的 14 天内不予答复的, 视为认可索赔。甲方接受索赔处理结果的, 乙方应支付给甲方的金额可从拟支付给乙方的合同价款中扣除, 或由乙方以其他方式支付给甲方。甲方不接受索赔处理结果的, 按本合同约定的争议解决条款处理。

15.4 其他: /

第十六条 知识产权

16.1 甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方, 乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件, 但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意, 乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将其提供给任何第三方。

16.2 乙方为实施工程所编制的文件, 署名权归乙方, 其他著作权属于甲方, 乙方可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件, 但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意, 乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将其提供给任何第三方。

16.3 双方保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时, 因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任, 由乙方承担; 因甲方提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的, 由甲方承担责任。

16.4 在施工过程中所取得的专利或专有技术等技术成果权归属于 (1) :

(1) 甲方所有。

(2) 乙方所有, 甲方有权无偿使用。

(3) 双方共有 (收益分成比例双方另行协商)。

16.5 其他: /

第十七条 权利瑕疵担保

17.1 乙方因本合同履行与任何第三方 (含分包商) 发生的纠纷或争议, 由乙方自行负责处理。乙方保证, 其履行本合同所使用的任何资料、方法以及向甲方提供的工作成果均不会侵犯任何第三方所拥有的包括但不限于知识产权在内的各项权利。

17.2 如果甲方因此遭受第三方索赔或起诉, 乙方承诺负责处理上述索赔或

起诉,自行承担解决上述第三方索赔或起诉的费用,并负责消除第三方索赔或起诉对甲方的不利影响,赔偿甲方因此遭受的直接损失和支付的费用(包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费和法院/仲裁庭判决或裁定的其他费用)。

17.3 其他: /

第十八条 诚信合规

18.1 本合同附件5廉洁条款为本合同的组成部分。双方有关诚信合规的权利、义务及责任依照本合同附件5廉洁条款执行。

18.2 其他:为维护公平竞争,预防商业贿赂,甲乙双方严格遵守以下法律条款。《中华人民共和国反不正当竞争法》第七条:经营者不得采用财物或者其他手段贿赂下列单位或者个人,以谋取交易机会或者竞争优势:(一)交易相对方的工作人员;(二)受交易相对方委托办理相关事务的单位或者个人;(三)利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人。第十九条:经营者违反本法第七条规定贿赂他人的,由监督检查部门没收违法所得,处十万元以上三百万元以下的罚款。情节严重的,吊销营业执照。

第十九条 保险

19.1 甲方应为其人员以及供应的材料、设备办理保险,并支付保险费用。

19.2 乙方应为其现场施工等人员和乙方供应材料、设备等办理保险(具体为: / , 支付保险费,相关费用均已包含在合同价格中。其中,人身意外伤害险最低保额为 60 万元,人身意外死亡险最低保额 60 万元;乙方供应材料、设备损失或损坏的财产险,赔偿限额不低于 /万元;施工现场第三方责任险,赔偿限额不低于 /万元;其他保险: / , 最低保额 / 万元。

(1) 在开工前,乙方应向甲方提交上述保单的复印件。如乙方未能提供所要求的保单,甲方可办理本应由乙方办理的保险,并从应支付给乙方的款项中扣除甲方支付的保险费。

(2) 乙方办理保险的有效期为自开始工作之日起至缺陷责任期结束之日止,保险额度不得低于甲方的要求。

(3) 发生理赔事件后,乙方应及时通知保险公司和甲方,并将理赔的详细过程和结果及时通知甲方。如果因乙方过错导致理赔失败,甲方有权评估有关损失,并从应支付给乙方的款项中扣除。

19.3 保险事故发生时,双方均有责任采取必要的措施,防止和减少损失。

19.4 其他: /

第二十条 不可抗力

20.1 不可抗力事件是指合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,包括但不限于地震、水灾、火灾(非人为)、雷击、雪灾、瘟疫、海啸、风暴潮、台风、泥石流、滑坡等自然灾害;战争、骚乱、戒严、暴动、恐怖袭击、罢工、内乱等社会事件导致无法履行合同的情形。

20.2 由于不可抗力原因,使双方或任何一方不能履行合同义务时,受到不可抗力影响的一方应采取有效措施,尽量避免或减少损失,将损失降低到最低程度,在不可抗力发生后二十四(24)小时内以书面形式通知对方,并在不可抗力发生后十(10)日内向对方提供有效证明文件。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的,应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。

20.3 因不可抗力无法按期履行或不能履行本合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任,但法律另有规定的除外。如发生迟延履行,在迟延履行期间发生不可抗力事件导致迟延履行方无法履行其合同义务,迟延履行方不能就迟延履行期间的不可抗力事件免责。

20.4 因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担。因不可抗力发生的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:

- (1) 双方各自负责其人员伤亡,并承担相应费用;
- (2) 乙方设备、设施损坏及停工损失,由乙方承担;
- (3) 停工期间,乙方应甲方要求留在作业场地的施工人员的费用由甲方承担;
- (4) 作业场地发生的清理费用由甲方承担;
- (5) 延误的工期相应顺延;

(6) 永久工程,包括已运至施工场地并安装至永久工程的材料和工程设备的损害,以及因永久工程损害造成的财产损失由甲方承担;已运至施工场地但未安装至永久工程的材料和工程设备的损害,以及因此类损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由乙方承担。

20.5 如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行30日以上时,双方应就继续履行本合同进行协商,协商不成则双方均有权解除本合同。当一方因上述原因解除本合同时,应当以书面形式通知另一方。通知送达另一方时本合同终止。

20.6 其他: /

第二十一条 保密

21.1 本合同附件6保密条款为本合同的组成部分。双方有关保密的权利、义务及责任依照本合同附件6保密条款执行。

21.2 其他: /

第二十二条 通知

22.1 与合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、确定和决定等, 均应采用书面形式或合同双方确认的其他形式, 并应在合同约定的期限内送达接收人。

22.2 除非本合同另有约定, 本合同项下双方之间的一切通知均可通过传真、邮递、快递、电子邮件或双方同意的其他方式送达以下地址:

(1) 国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司 (甲方名称)

联系人: 唐水源

联系电话: 18169681420

传真号码: /

通讯地址: 南宁市良庆区凯旋路 12 号富德广场 1 号楼 36 层 3602 室

邮政编码: 530201

电子邮件: 306698835@qq.com

(2) 河北燕青建工集团有限公司 (乙方名称)

联系人: 陈佳楠

联系电话: 18330235009

传真号码: 0316-2576000

通讯地址: 廊坊市广阳道 228 号

邮政编码: 065000

电子邮件: /

22.3 通知在下列日期视为送达被通知方:

(1) 由挂号信邮递，发出通知一方持有的挂号信回执所示日；

(2) 由传真传送，收到成功发送确认后的第一个工作日；

(3) 由特快专递发送，以收件人签收日为送达日，收件人未签收的，以寄出日后第四个工作日为送达日；

(4) 由电子邮件发送，以发出通知一方邮件系统显示已成功投递对方服务器(包括但不限于收到被通知一方阅后自动回执)的当日。

22.4 双方的通讯地址可作为法院、仲裁庭送达诉讼、仲裁文书的地址，一方的通讯地址或联系方式如发生变动，应立即书面通知对方，因未及时通知而造成的损失由通讯地址或联系方式变动方自行承担。

22.5 双方应及时签收对方送达至约定地点和指定接收人的来往信函；如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方已签收。

22.6 其他： /

第二十三条 违约责任

23.1 甲方违约责任

23.1.1 甲方违反本合同的约定，不按时向乙方支付工程价款，应按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）向乙方支付拖欠工程款的利息，但若乙方存在违反本合同的约定情形的，或本合同约定的其他情形，甲方不承担支付利息等违约责任。

23.1.2 非乙方原因，甲方将取消的工作自行或转由他人实施的，与乙方结算的工程款相应扣减。

23.1.3 甲方不履行或不按约定履行其在本合同项下的其他义务，应当承担继续履行，或者采取补救措施等违约责任。

23.2 乙方违约责任

23.2.1 因自身原因未按合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工，每逾期一日，每日应向甲方支付合同价格 0.5 %的违约金。

23.2.2 因乙方原因导致工程质量未达到合同约定的质量标准，乙方应在甲方要求的期限内按照甲方的要求负责整改、修复等，应达到合同约定的质量标准，乙方并按合同价格的 10 %向甲方支付违约金，该等违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应负责继续赔偿。

如若乙方未在甲方要求的期限内按照甲方的要求负责整改、修复等,或经过整改、修复等仍未达到合同约定的质量标准,甲方有权采取其他解决措施包括但不限于另行选择其他单位进行整理、修复等措施,所产生的全部费用由乙方承担,乙方并按合同价格的 10 %向甲方支付违约金,该等违约金不足以弥补甲方损失的,乙方应负责继续赔偿。

23.2.3 乙方违反本合同约定,转包、违法分包或存在挂靠等情形的,甲方有权选择解除本合同或要求乙方限期改正,甲方有权清退违法分包人或挂靠人,并要求乙方按合同价格的 20 %向甲方支付违约金;该等违约金不足以弥补甲方损失的,乙方应负责继续赔偿。甲方损失包括但不限于:

(1) 甲方以招标或其他方式选商所发生的全部费用;

(2) 解除合同后,甲方另行选择其他单位代替乙方完成尚未完工部分的工程所发生的全部费用;

(3) 发生的工期延误、质量隐患或事故所导致的全部费用;

(4) 发生的诉讼、仲裁纠纷案件或其他争议而给甲方造成的全部损失。

23.2.4 其他违约行为

(1) 乙方将安全文明施工措施费挪作他用的,应向甲方支付合同价格 5 %的违约金。

(2) 乙方未保管好甲方提供的材料设备,发生的毁损、丢失,由乙方负责赔偿。

(3) 乙方在施工过程中造成环境污染和安全生产事故,责任由乙方承担。若由此给甲方造成损失或不利影响的,乙方还应自负费用为甲方消除影响并赔偿由此给甲方造成的损失。

(4) 乙方未经甲方同意擅自更换项目经理等的,应按照附件约定向甲方承担违约责任。

(5) 乙方未按本合同约定优先保障农民工工资结算支付,按应付农民工工资总额的 10 %向甲方支付违约金,并赔偿给甲方造成的损失。

(6) 乙方未按合同约定移交施工资料,或者合同解除后乙方未按要求退场的,应向甲方支付 20000 元/天的违约金。

(7) 乙方未按照法律规定和合同约定办理许可和批准的,承担由此造成的工期延误和甲方经济损失。

(8) 乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作,造成工期延误的,

乙方负责采取赶工措施，由此发生的措施费用由乙方承担，并承担延误工期造成的甲方经济损失。因乙方原因不能按照协议书约定的交工日期的，每逾期一天，乙方支付合同价款的 / ‰的逾期违约金；因延期造成规划范围内临时（租、借）用地租用期限超期，乙方须承担由此产生的相关费用，具体金额按甲方与用地产权单位签订的租、借用协议的相关条款确定。

(9) 乙方不得将不合格物资用于工程，除改正外，乙方违约每使用一次承担违约金 20000 元；焊材等重要材料进场未进行试验检测直接使用的，每发生一次承担违约金 20000 元。导致严重后果的乙方承担由此造成的甲方的实际经济损失，在结算合同价款中扣除。

(10) 乙方不按设计图纸和规范要求施工的、擅自变更设计的，甲方责令其改正，且乙方承担因此发生的费用和导致甲方的直接损失，延误的工期不予顺延，每发生一次承担违约金 20000 元。

(11) 乙方未按照经甲方批准的施工组织设计或施工方案进行施工的，擅自变更施工组织设计、安全技术措施、现有设施保护措施、施工方案等，除不支付相应的费用外，还需承担违约金 20000 元。

(12) 乙方未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，每发生一次承担 20000 元违约金。

(13) 由于乙方原因不能按合同约定期限提交竣工文件的，每延期一天承担违约金 20000 元。

(14) 乙方在施工过程中造成环境污染和安全生产事故，责任由乙方承担。若由此给甲方造成损失或不利影响的，乙方还应自负费用为发包人消除影响并赔偿由此给甲方造成的损失。

(15) 乙方未在约定的时间内提交完整、签字齐全的竣工结算资料，延迟提交 15 天以内，每日承担违约金 / 元；延迟提交超出 15 天，每日承担违约金 / 元 / 天。因乙方原因不能按时完成竣工结算的，乙方迟延的每日承担违约金 / 元。

(16) 由于乙方原因，造成甲供材料设备丢失、损毁等导致无法办理退库手续的，乙方承担由此造成的甲方的实际经济损失，在结算合同价款中扣除。

(17) 未按环评批复进行施工导致严重后果的，乙方承担因此发生的费用和导致甲方的直接损失，延误的工期不予顺延，每发生一次承担违约金 20000 元。

(18) 承包人有关资质、证照已过期的，或者安排证件已过期的各类应持证人员上岗作业，除应予改正外，每出现一项，承担违约金 20000 元。

(19) 数据采集成果或者乙方形成的工程资料不能准确反映工程实际情况的，

承担违约金 20000 元/项。

(20) 乙方未及时在甲方项目管理系统中录入数据, 或填报的焊接数据与实际焊接工况不符, 清退作假人员, 按照甲方和国家管网集团公司相关规定处理, 甲方将行文通报并处以 20000 元/次的罚款。

(21) 乙方在缺陷责任期及保修期内, 未能在合理期限对工程缺陷进行修复, 或拒绝按甲方要求进行修复的, 每发生一次承担违约金 20000 元。

(22) 乙方对各种检验、试验、测试、评定、调试报告、票据等弄虚作假, 每次承担违约金 20000 元/次。

(23) 乙方违法违纪行为导致甲方名誉或经济受到损害的, 发包人经济损失由承包人承担, 并每次承担违约金 20000 元。

(24) 因乙方银行履约保函无效、过期造成甲方损失的, 应支付合同价款总价 5 % 的违约金, 并赔偿由此给甲方造成的损失。

(25) 乙方未能及时提供完整的支付申请材料导致不能按期支付人工费的, 每发生一次承担违约金 20000 元; 乙方不得以甲方未支付人工费为由拖欠农民工工资, 发生拖欠农民工工资被通报或行政处罚的, 考核记分 20 分/次; 对恶意拖欠的, 按照甲方和国家管网集团公司相关规定处理, 并处经济处罚。因乙方拖欠农民工工资对甲方造成损失或不良影响的, 应支付合同价款总价 10 % 的违约金, 并赔偿由此给发包人造成的损失。

(26) 其他: 承包商应保证竣工结算资料编制的质量和完整性, 及时办理结算, 具体要求如下:

(一) 工程竣(完)工验收合格后, 承包商应按下列时间提交项目竣(完)工结算资料, 具体为: 1. 合同金额 100 万元以下项目 7 个工作日; 2. 合同金额 100 (含) ~ 500 万元 (不含) 项目 15 个工作日; 未按照规定时间上报竣(完)工结算资料的, 每超 1 日, 扣减结算 1‰。

(二) 上报结算资料如有遗漏、缺项, 经招标人同意后只允许进行一次整改, 并应在以下时间内整改完毕, 未整改完成的, 每超 1 日, 扣减结算 1‰。整改资料时间: 合同金额 100 万元以下项目 5 日内; 100 万元至 500 万元 (含) 项目 7 日内。

(三) 应保证结算的准确性, 上报结算经审查, 审减额超过上报结算金额 10% 以内的不予处罚, 超过 10% 的部分, 每超 1%, 应扣减承包商上报结算金额的 0.5%, 最高不超过结算审减额的 20%。

(四) 承包单位结算对接人员应具备造价执业资格, 严禁分包商人员直接与结算审核人员进行对接。承包商收到对接通知后, 7 天内派结算人员对接工程结算。无故推迟, 每推迟 1 天扣结算 1‰。对催促无效, 三个月以上仍不派人对接结算的, 公司有权单方编制工程结算, 视同承包单位认可同意公司编制工程结算价。

23.2.5 乙方不履行或不按约定履行其在本合同项下的其他义务, 应当承担继

续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任,因乙方违约导致工期延误的,工期不予顺延。乙方根据本合同约定承担的违约金,不足以弥补甲方由此所遭受损失的,乙方还应承担继续赔偿的责任。除本合同另有约定外,乙方承担违约赔偿责任的范围包括但不限于甲方的直接经济损失、可得利益损失、向第三方承担的违约责任以及发生的诉讼费、仲裁费、律师费等费用支出。

23.2.6 本合同条款以及其他合同文件所约定的各项乙方的违约责任,如有不一致的,应以更严格的、违约金金额更高的为准。

23.3 补充条款

23.3.1 甲方对乙方的考核及处罚执行甲方和国家管网集团的承包商管理规定。

23.3.2 乙方应及时将签证事项报监理和发包人审批。乙方承担由于自身原因造成工程签证超时限导致的后果。

23.3.3 乙方应如实、认真编制竣工结算资料,提供甲方要求的竣工结算资料;并应积极配合竣工结算审核,及时与甲方或甲方委托的工程造价咨询单位进行结算审核结果对接和确认,因乙方原因不能按时完成竣工结算的,按本合同约定承担违约责任。

23.3.4 严禁乙方将国家管网集团 DEC 文件私自外传,一经发现私自乱传,将视为乙方违约,承担相应的违约责任及造成的损失。

23.3.5 乙方提供合规的增值税专用发票是甲方支付各项工程款的先决条件。如开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开,乙方不仅要承担赔偿责任,且不能免除其开具合法发票的义务。

23.3.6 任何单位不得擅自压缩合同约定的工期。因不可抗力或甲方原因影响工期的,应按照合同约定执行。如工期确需调整或优化,乙方应对安全的影响或带来相关的风险进行论证和评估,制定相应的施工组织措施和安全保障措施,并且需经甲方书面同意方可。

23.3.7 乙方应当保持其在签订合同时的资质不降低、不丧失。发生分立、合并、重组等主体资格变更,应至少在变更前 30 日书面通知甲方,并就可以继续履行合同提供相关证据,或根据甲方要求提供担保。变更完成后十日内书面通知甲方,并提供有效的证明文件。乙方发生资质降低、资质丧失或分立、合并、重组等变更影响合同履行,或致使合同无法履行的,乙方应当赔偿甲方全部直接和间接经济损失。

23.3.8 因施工过程中未尽到告知义务,并未采取有效防治污染、降噪等措施,造成对第三方的侵权事件,乙方自行承担侵权责任。

23.3.9 特种作业人员和关键工种人员的资格要求: 特种作业人员应持有应急部门/市场监管部门/住建部门颁发的特种作业操作证。乙方作业人员应经过相关专业技能培训, 取得上岗证书。

报审程序: 乙方在开工前向监理报审, 同时提交特种作业人员和关键工种人员名单, 并附加盖单位公章的特种作业人员资格证书复印件、关键工种人员上岗证复印件。

23.3.10 乙方因本合同履行与任何第三方(含分包商)发生的纠纷或争议, 由乙方自行负责处理。乙方保证其履行本合同所使用的任何资料、方法以及向甲方提供的工作成果均不会侵犯任何第三方所拥有的包括但不限于知识产权在内的各项权利。

如果甲方因乙方侵权遭受第三方索赔或起诉, 乙方承诺负责处理上述索赔或起诉, 自行承担解决上述第三方索赔或起诉的费用, 并负责消除第三方索赔或起诉对甲方的不利影响, 赔偿甲方因此遭受的直接损失和支付的费用(包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费和法院/仲裁庭判决或裁定的其他费用)。

23.4 其他: /

第二十四条 法律适用及争议解决

24.1 本合同的订立、解释、履行及效力均受中国法律管辖。

24.2 凡因执行本合同发生的与本合同有关的一切争议, 双方应首先尽最大努力友好协商解决。

24.3 如果争议发生后 30 日内无法通过协商达成一致, 则应通过以下第 (2) 种方式解决争议:

(1)提交 / 仲裁委员会在 / 按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决, 对双方都有约束力。仲裁费用(包括但不限于律师费、仲裁费、鉴定费、交通食宿费和其他费用)由败诉方承担。

(2)将争议诉至工程所在地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。诉讼费用(包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、交通食宿费和其他费用)由败诉方承担。

(3)国家石油天然气管网集团有限公司所属单位之间的争议, 应将争议提交共同的上级主管单位或共同的股东单位进行调解。

24.4 在仲裁或诉讼期间，除提交仲裁或诉讼的争议事项外，双方应继续履行本合同及本合同附件的其他内容。

24.5 其他： /

第二十五条 合同变更和解除

25.1 经合同双方协商一致，本合同可以变更和解除。

25.2 除本合同其他条款另有约定外，有下列情形之一的，一方可单独解除合同，并以书面形式通知对方：

(1) 因不可抗力致使合同目的无法实现。

(2) 由于不可抗力之外的情形或者受其他非合同双方签约时能预见的客观情况的影响，本工程停工超过 10 天，且双方无法就合同继续履行达成一致意见。

(3) 乙方将工程转包、未经甲方同意将其分包或存在挂靠等情形。

(4) 乙方未按合同约定提交履约保证金/履约保函。

(5) 乙方被甲方或甲方上级主管部门取消准入资格。

(6) 乙方未按照本合同约定办理保险。

(7) 甲方不按时支付工程进度款，致使工程停工超过 20 天。

(8) 其他： /。

本合同因乙方的原因解除的，乙方应向甲方承担合同价格 20 % 的违约金，甲方有权从结算款中直接扣除。如上述违约金不足以弥补甲方由此所遭受损失的，乙方还应承担继续赔偿的责任。

25.3 合同解除后的处理

(1) 合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。

(2) 甲方为乙方人员和设备的撤出提供便利条件。

(3) 因违约方责任导致合同解除的，由违约方支付完成以上第 (1) 项工作所发生的费用；已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由违约方承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。

(4) 因一方违约导致合同解除并造成对方损失的, 违约方应予以赔偿。

25.4 合同解除的, 乙方应提交已完工程资料, 妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作, 并按甲方的要求将乙方设备和人员撤出施工场地, 乙方按要求完成前述工作后, 双方按照本合同 6.5 条约定的程序对工程进行结算。

25.5 合同解除后, 不影响双方在合同中约定的结算、保密和争议解决条款的效力。

25.6 其他: /

第二十六条 合同生效及其他

26.1 本合同在双方法定代表人 (负责人) 或授权代表签名并加盖公章或合同专用章之日起生效。

26.2 本合同未尽事宜, 由双方另行协商。对于本合同项下的任何修改、补充及变更, 均应由双方协商一致并以书面形式做出, 经双方法定代表人 (负责人) 或授权代表签字并加盖合同专用章或公章后方为有效。该等修改、补充及变更的书面协议将构成本合同的组成部分, 与本合同具有同等法律效力。

26.3 本合同一式6 份, 甲方执 3 份, 乙方执 3 份, 每份文本均具有同等法律效力。

26.4 本合同附件为本合同的组成部分, 与本合同同时生效并具有同等法律效力, 双方确认知悉全部附件内容并接受其约束。本合同包括以下附件:

附件 1: ☐ 签约合同价款明细; ☒ 已标价工程量清单

附件 2: 承包人项目部人员配置表

附件 3: 甲方供应材料设备一览表

附件 4: 工程质量保修书

附件 5: 廉洁条款

附件 6: 保密条款

附件 7: 健康、安全与环境 (HSE) 管理条款

26.5 其他: /

(以下无正文)

(本页无正文, 为《广西公司 2025 年巡线便道修建项目(标段二) (华南公司)
施工合同》签章页)

甲方: 国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司

(盖章)

法定代表人 (负责人) 或授权代表

日期: 2025 年 10 月 15 日

乙方: 河北燕青建工集团有限公司

(盖章)

法定代表人 (负责人) 或授权代表

日期: 2025 年 10 月 15 日

附件 1：签约合同价款明细/已标价工程量清单

工程项目清单汇总表

工程名称：广西分公司2025年巡线便道项目 标段：标段二 第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额：（元）	其中：材料 费估价
1	分部分项工程和措施项目汇总	3007679.39	
1.1	配套工程	3007679.39	
1.1.1	百色作业区巡线便道修建项目	979421.20	
1.1.2	玉林作业区巡线便道修建项目	778590.79	
1.1.3	贵宁作业区巡线便道修建项目	424805.82	
1.1.4	河池作业区巡线便道修建项目	114592.98	
1.1.5	黎塘作业区巡线便道修建项目	112891.14	
	合计	3007679.39	
	增值税	270691.15	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁作业区巡线便道修建项目配套工程【百色作业区巡线便道修建项目】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称 及项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合 单价	合价	其中: 暂估价
		巡线便道				398617.28	
1	010507004001	台阶 1. 混凝土强度等级: C20 2. 部位: 巡线便道 3. 其他详见设计文件及图纸等相关资料	m ³	428.800	545.96	233738.97	
2	041102020001	台阶模板 1. 构件类型: 混凝土巡线便道模板	m ²	375.000	39.69	14907.56	
3	040203007001	水磨混凝土 1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 150mm 3. 嵌缝材料: 宽间距为20.0m, 缝宽30mm, 缝内上部填嵌沥青麻布, 下部填嵌聚苯板 4. 含设置防滑嵌条、嵌板安装及拆除、混凝土养护等内容	m ²	701.333	66.79	46841.83	
4	040101002	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 开挖土方平铺在两侧	m ³	250.400	73.80	18479.52	
5	010101001001	平整场地 1. 清除地被植物、石块等表面杂质 2. 综合考虑环境因素	m ²	3130.000	3.32	10391.60	
6	040206010001	警示柱 1. 类型: 管道桩 2. 含土方开挖、混凝土基础制作、土方回填等 3. 其他详见设计文件及图纸等相关资料	根	31.000	961.89	29818.59	
7	041109003001	二次搬运 1. 巡线便道材料二次搬运 2. 运距: 500m 以内 3. 材料种类: 混凝土、水泥石灰等 4. 综合考虑环境因素	m ³	533.800	62.60	33418.21	
		分部小计				398617.28	
		巡线便桥				136578.90	
8	010101001002	平整场地 1. 土壤类别: 综合考虑	m ²	32.400	3.32	107.57	
9	040101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑	m ³	663.400	73.80	48958.92	
10	040303001001	混凝土垫层 1. 混凝土强度等级: C20	m ³	2.890	517.27	1489.74	
11	041102001001	垫层模板 1. 构件类型: 混凝土垫层模板	m ²	11.660	30.99	361.34	
12	040303012001	混凝土路面板	m ³	21.000	597.67	12551.07	

表-03

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁作业区巡线便道修建项目配套工程【百色作业区巡线便道修建项目】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称 及项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合 单价	合价	其中: 暂估价
		1. 部位: 桥板 2. 结构形式: 矩形实体板 3. 混凝土强度等级: C30 (F6) 4. 其他详见设计文件及图纸等相关资料					
13	041102014001	板模板 1. 构件类型: 矩形实体板 2. 支模高度: 综合考虑	m ²	125.400	681.84	7507.88	
14	040303005001	混凝土墩(台)身 1. 部位: 桥墩 2. 混凝土强度等级: C30 (F6) 3. 其他详见设计文件及图纸等相关资料	m ³	15.190	651.98	9903.58	
15	041102005001	墩(台)身模板 1. 构件类型: 墩台身 2. 支模高度: 综合考虑	m ²	29.160	129.93	3787.46	
16	040303002001	混凝土基础 1. 混凝土强度等级: C30 (F6) 2. 其他详见设计文件及图纸等相关资料	m ³	3.120	563.06	1756.75	
17	041102002001	基础模板 1. 构件类型: 混凝土基础模板	m ²	17.409	60.18	1053.15	
18	040305003001	浆砌块料 1. 部位: 巡线便道桥台 2. 材料品种、规格: M10.5 块石 3. 砂浆强度等级: M7.5 4. 其他详见设计文件及图纸等相关资料	m ³	6.210	395.93	2458.95	
19	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类: HRB335 钢筋 2. 钢筋规格: 12mm	t	0.701	5453.53	3823.93	
20	040901001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类: HRB335 钢筋 2. 钢筋规格: 14mm	t	3.052	5293.82	16131.42	
21	040309001001	金属栏杆 1. 栏杆材质、规格: 235B Φ50 钢管 2. 其他详见设计文件及图纸等相关资料	t	1.696	9276.58	15644.78	
22	041103001	围堰 1. 围堰类型: 编织袋围堰 2. 填心材料: 黏土 3. 其他详见设计文件及图纸等相关资料	m ³	62.000	132.43	7326.36	
23	041109003002	二次搬运 1. 巡线便道使用材料二次转运 2. 运距: 180m 3. 材料种类: 混凝土、水泥砂浆等 4. 综合考虑现场环境因素	m ³	45.698	45.15	2103.51	
24	041109003003	二次搬运 1. 巡线便道使用材料二次转运 2. 运距: 180m	m ³	7.160	70.61	901.27	

表-03

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁作业区巡线便道修建项目配套工程【百色作业区巡线便道修建项目】							
第 3 页 共 3 页							
序号	项目编码	项目名称 及项目特征描述	计量 单位	工程量	金额 (元)		
					综合 单价	合价	其中: 暂估价
		3.材料种类: 石材、石料、石方等 4.综合考虑现场环境因素					
26	041109003004	二次垫层 1.巡线便道使用材料二次转场 2.垫层: 120mm 3.材料种类: 钢筋、钢材、铁件等 4.综合考虑现场环境因素	t	5.616	69.54	390.34	
		分部小计				136578.90	
		用水用电				16225.02	
26	041106001001	发电机 1.机械设备名称: 发电机 2.机械设备规格型号: 10kw	台班	90.000	175.10	15759.10	
27	041106001002	抽水泵 1.机械设备名称: 抽水泵 2.机械设备规格型号: 出口直径100mm	台班	4.000	114.45	457.82	
		分部小计				16225.02	
	2.2	单价措施项目清单				/	
		分部小计				/	
		合计				522421.20	
		人工费				187474.43	
		材料费				303479.40	
		机械费				19566.99	
		管理费				28049.56	
		利润				12459.80	

表-08

国家石油天然



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南宁作业区巡线便道修建项目配套工程【百色作业区巡线便道修建项目】第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	备注
1	暂列金额		明细详见 表-12-1
2	暂估价	126000.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价	-	明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价	126000.00	明细详见 表-12-3
3	计日工		明细详见 表-12-4
4	总承包服务费		明细详见 表-12-5
5	其他		
5.1	机械台班停窝费		
5.2	停工窝工人工补贴		
合 计		126000.00	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁作业区巡线便道修建项目配套工程【南宁作业区巡线便道修建项目】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称 及项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合 单价	合价	其中: 暂估价
		巡线便道				210424.45	
1	010507004001	台阶 1.混凝土强度等级: C20 2.部位: 巡线便道 3.其他详见设计文件及图纸等相关资料	m ³	242.030	946.96	132122.32	
2	041102020001	台阶模板 1.构件类型: 混凝土巡线便道模板	m ²	216.000	39.69	8573.04	
3	040203007001	水泥混凝土 1.混凝土强度等级: C20 2.厚度: 150mm 3.嵌缝材料: 置间距为20.0m, 缝宽20m, 缝内上部填塞沥青油膏, 下部填塞聚苯板 4.含设置防滑纹格、模板安装及拆除、混凝土养护等内容	m ²	402.333	66.79	26838.41	
4	0401010102	挖沟槽土方 1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.开挖土方平铺在两侧	m ³	144.000	73.80	10627.20	
5	010101001001	平整场地 1.清除地被植物、石块等表面杂质 2.综合考虑运距因素	m ²	1800.000	3.32	5976.00	
6	040205018001	警示柱 1.类型: 管道桩 2.含土方开挖、混凝土基础制作、土方回填等 3.其他详见设计文件及图纸等相关资料	根	18.000	961.69	17314.02	
7	041109003001	二次浇捣 1.巡线便道使用C20混凝土 2.运距: 300m以内 3.材料种类: 混凝土、水、砂等 4.综合考虑现场环境因素	m ³	307.038	28.90	8873.46	
		分部小计				210424.45	
		巡线便桥				105853.35	
8	010101001002	平整场地 1.土壤类别: 综合考虑	m ²	15.000	3.32	49.80	
9	040101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑	m ³	168.000	73.80	12386.40	
10	040303001001	钢筋混凝土垫层 1.混凝土强度等级: C20	m ³	4.320	517.27	2234.61	
11	041102001001	垫层模板 1.构件类型: 混凝土垫层模板	m ²	13.952	30.99	432.31	
12	040303012001	混凝土道板	m ³	12.580	597.67	7518.69	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁作业区巡线便道修建项目配套工程【南宁作业区巡线便道修建项目】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称 及项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合 单价	合价	其中: 暂估价
		1. 部位: 桥板 2. 结构形式: 矩形实体板 3. 混凝土强度等级: C30 (P6) 4. 其他详见设计文件及图纸等相关资料					
13	041102014001	板桥板 1. 构件类型: 矩形实体板 2. 支模高度: 综合考虑	m ²	75.800	60.84	4593.42	
14	040303005001	混凝土墩(台)身 1. 部位: 桥墩 2. 混凝土强度等级: C30 (P6) 3. 其他详见设计文件及图纸等相关资料	m ³	25.370	651.98	16548.73	
15	041102005001	墩(台)身模板 1. 构件类型: 墩台身 2. 支模高度: 综合考虑	m ²	37.750	128.92	4864.86	
16	040303003001	混凝土基础 1. 混凝土强度等级: C30 (P6) 2. 其他详见设计文件及图纸等相关资料	m ³	9.350	563.06	5270.24	
17	041102002001	基础模板 1. 构件类型: 混凝土基础模板	m ²	20.920	60.18	1259.57	
18	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类: HRB400 级钢筋 2. 钢筋规格: $\Phi 10$ 以内	t	0.781	5483.51	4287.00	
19	040901001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类: HRB400 级钢筋 2. 钢筋规格: $\Phi 10$ 以上	t	2.735	5203.62	14224.75	
20	040309001001	金属栏杆 1. 栏杆材质: 304 不锈钢 $\Phi 50$ 圆管 2. 其他详见设计文件及图纸等相关资料	t	1.676	9276.58	15547.56	
21	041103001	围堰 1. 围堰类型: 钢板桩围堰 2. 填心材料: 黄土 3. 其他详见设计文件及图纸等相关资料	m ³	97.000	152.43	14785.71	
22	041109003002	二次搬运 1. 运线便道使用材料二次转运 2. 运距: 250m 3. 材料种类: 混凝土、水泥砂浆等 4. 综合考虑现场环境因素	m ³	54.655	33.46	1828.38	
23	041109003004	二次搬运 1. 运线便道使用材料二次转运 2. 运距: 250m 3. 材料种类: 钢筋、钢材、铁件等 4. 综合考虑现场环境因素	t	3.370	85.83	468.91	
		分部小计				106883.35	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁作业区巡线便道修建项目配套工程【邕宁作业区巡线便道修建项目】					第 3 页 共 3 页		
序号	项目编码	项目名称 及项目特征描述	计量 单位	工程量	金额 (元)		
					综合 单价	合价	其中: 暂估价
		用水用电				10497.52	
24	041106001001	发电机 1. 机械设备名称: 发电机 2. 机械设备规格型号: 10kw	台班	68.000	175.19	9810.04	
25	041106001002	抽水泵 1. 机械设备名称: 抽水泵 2. 机械设备规格型号: 出口直径100mm	台班	6.000	114.48	686.88	
		分部小计				10497.52	
	2.2	单价措施项目清单					
		分部小计					
		合计				327805.32	
		Σ人工费				83134.21	
		Σ材料费				199065.86	
		Σ机械费				12331.36	
		Σ管理费				14952.63	
		Σ利润				6412.24	

表-G8



国家石油天然

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南宁作业区巡线便道修建项目配套工程【南宁作业区巡线便道修建项目】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	备注
1	暂列金额		明细详见 表-12-1
2	暂估价	97000.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价	97000.00	明细详见 表-12-3
3	计日工		明细详见 表-12-4
4	总承包服务费		明细详见 表-12-5
5	其他		
5.1	机械台班停窝费		
5.2	停工窝工人工补贴		
合 计		97000.00	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁作业区巡线便道修建项目配套工程【河池作业区巡线便道修建项目】					第 1 页 共 3 页		
序号	项目编码	项目名称 及项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合 单价	合价	其中: 暂估价
		巡线便道				254008.91	
1	010507004001	台阶 1. 混凝土强度等级: C20 2. 部位: 巡线便道 3. 其他详见设计文件及图纸等相关资料	m ³	283.040	585.94	155982.26	
2	041102020001	台阶模板 1. 构件类型: 混凝土巡线便道模板	m ²	261.600	39.69	10382.90	
3	040203007001	水磨混凝土 1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 150mm 3. 嵌缝材料: 置间距为20.0m, 缝宽20m, 缝内上部填塞沥青油膏, 下部填塞聚苯板 4. 含设置防滑纹路、模板安装及拆除、混凝土养护等内容	m ²	488.400	65.79	32120.24	
4	0401010102	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 开挖土方平整在两侧	m ³	174.000	73.80	12841.20	
5	010101001001	平整场地 1. 清除地被植物、石块等表面杂质 2. 综合考虑环境因素	m ²	2180.000	3.32	7237.60	
6	040203010001	警示柱 1. 类型: 管道桩 2. 含土方开挖、混凝土基础制作、土方回填等 3. 其他详见设计文件及图纸等相关资料	根	21.000	961.89	20199.69	
7	041109003001	二次搬运 1. 巡线便道使用材料 2. 运距: 200m以内 3. 材料种类: 混凝土等 4. 综合考虑现场环境因素	m ³	371.795	28.90	10745.02	
		分部小计				254008.91	
		巡线便桥				23722.26	
8	010101001002	平整场地 1. 土壤类别: 综合考虑	m ²	6.000	3.32	19.92	
9	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑	m ³	67.000	73.80	4944.60	
10	040303001001	混凝土垫层 1. 混凝土强度等级: C20	m ³	2.000	517.27	1034.54	
11	040303012001	混凝土垫板 1. 部位: 桥板 2. 结构形式: 矩形实体板	m ³	3.750	597.67	2241.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁作业区巡线便道修建项目配套工程【河池作业区巡线便道修建项目】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称 及项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合 单价	合价	其中: 暂估价
		3. 混凝土强度等级: C30 (P6) 4. 其他详见设计文件及图纸等相关资料					
12	041102010001	板模板 1. 构件类型: 矩形实体板 2. 支撑高度: 综合考虑	m ²	12.209	60.84	742.25	
13	040305003001	浆砌块石 1. 部位: 巡线便道桥台 2. 材料品种、规格: M10砂浆 3. 砂浆强度等级: M7.5 4. 其他详见设计文件及图纸等相关资料	m ³	24.000	395.95	9502.80	
14	040901001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类: HRB400 级钢筋 2. 钢筋规格: $\Phi 10$ 以上	t	0.376	3303.82	1241.08	
15	041109003002	二次搬运 1. 巡线便道使用材料二次转运 2. 运距: 150m 3. 材料种类: 混凝土、水泥砂浆等 4. 综合考虑现场环境因素	m ³	14.844	24.35	361.48	
16	041109003003	二次搬运 1. 巡线便道使用材料二次转运 2. 运距: 150m 3. 材料种类: 石材、石料、石方等 4. 综合考虑现场环境因素	m ³	27.672	62.95	1741.83	
17	041109003004	二次搬运 1. 巡线便道使用材料二次转运 2. 运距: 150m 3. 材料种类: 碎石、卵石、石屑等 4. 综合考虑现场环境因素	t	0.602	62.29	37.50	
						23722.26	
						10861.78	
18	041106001001	发电机 1. 机械名称: 发电机 2. 机械规格型号: 10kw	台班	62.000	175.19	10861.78	
		分部小计				10861.78	
2.2		单价措施项目清单				/	
		分部小计				/	
		合计				28859.295	
		人工费				73280.31	
		材料费				184248.01	
		机械费				13238.51	

表-03

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁作业区巡线便道修建项目配套工程【河池作业区巡线便道修建项目】					第 3 页 共 3 页		
序号	项目编码	项目名称 及项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合 单价	合价	其中: 暂估价
		管理费				12120.07	
		利润				2226.46	

表-08

国家石油天然气管道集团有限公司华南分公司



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南宁作业区巡线便道修建项目配套工程【河池作业区巡线便道修建项目】第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	备注
1	暂列金额		明细详见 表-12-1
2	暂估价	126000.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价	-	明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价	126000.00	明细详见 表-12-3
3	计日工		明细详见 表-12-4
4	总承包服务费		明细详见 表-12-5
5	其他		
5.1	机械台班停运费		
5.2	停工窝工人工补贴		
合 计		126000.00	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



国家石油天然气

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁作业区巡线便道修建项目配套工程【新增作业区巡线便道修建项目】					第 1 页 共 2 页		
序号	项目编码	项目名称 及项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合 单价	合价	其中: 暂估价
		巡线便道				539346.34	
1	040807004001	台阶 1.混凝土强度等级: C25 2.部位: 巡线便道 3.其他详见设计文件及图纸等相关资料	m ³	532.000	545.96	290490.32	
2	041103020001	台阶模板 1.构件类型: 混凝土巡线便道模板	m ²	829.000	39.89	32956.32	
3	040203097001	水磨混凝土 1.混凝土强度等级: C20 2.厚度: 150mm 3.嵌缝材料: 宽间距为20.0m, 缝宽30m, 缝内上部填嵌沥青麻布, 下部填嵌草率板 4.含设置防滑纹饰、模板安装及拆除、混凝土养护等内容	m ²	988.867	68.79	67899.69	
4	040201022001	排水沟、截水沟 1.混凝土强度等级: C25 2.含模板安装及拆除、混凝土养护等内容 3.其他详见设计文件及图纸等相关资料	m ³	16.500	617.90	10195.35	
5	040101002	挖沟槽土方 1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.开挖土方平铺在两侧	m ³	352.000	73.80	25977.60	
6	010101001001	平整场地 1.清除地表植物、石块等表面杂质 2.综合考虑环境因素	m ²	6200.000	3.32	20584.00	
7	040205018001	警示柱 1.类型: 管道 2.含土方开挖、混凝土基础制作、土方回填等 3.其他详见设计文件及图纸等相关资料	根	44.000	961.89	42323.16	
8	041109003001	二次搬运 1.巡线便道使用材料运距 2.运距: 310m 3.材料种类: 混凝土、水泥石灰等 4.综合考虑现场环境因素	m ³	773.430	39.92	30801.90	
		分部小计				539346.34	
		用水用电				21022.80	
9	041106001001	发电机 1.机械设备名称: 发电机 2.机械规格型号: 10kw	台班	120.000	175.19	21022.80	
		分部小计				21022.80	
2.2		单价措施项目清单				/	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南宁作业区巡线便道修建项目配套工程【黎塘作业区巡线便道修建项目】					第 2 页 共 2 页		
序号	项目编码	项目名称 及项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合 单价	合价	其中 暂估价
		分部小计					
		合计				560059.14	
		人工费				140077.20	
		材料费				360056.80	
		机械费				2225.92	
		管理费				2281.16	
		利润				9077.86	



国家石油天然气管道集团有限公司华南分公司

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南宁作业区巡线便道修建项目配套工程《黎明作业区巡线便道修建项目》第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	备注
1	暂列金额		明细详见 表-12-1
2	暂估价	151000.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价	-	明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价	151000.00	明细详见 表-12-3
3	计日工		明细详见 表-12-4
4	总承包服务费		明细详见 表-12-5
5	其他		
5.1	机械台班停窝费		
5.2	停工窝工人工费		
合 计		151000.00	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



附件 2: 承包人项目部人员配置表

承包人项目部人员配置表

序号	本项目岗位	姓名	性别	年龄	单位职务	职称	注册执业证书及编号	备注
1	项目经理	卢海亮	男	52	项目经理	高级工程师	冀 1132006200802796	不可替换人员
2	技术负责人	司艳会	男	44	项目经理	高级工程师	202000S046600L	
3	HSE 负责人	笪丽伟	男	40	安全员	/	冀建安 C3 (2023) 0325463	
4	竣工资料负责人	王勇方	女	33	资料员	/	0132111400004000221	
5	现场负责人	郎国超	男	47	项目经理	高级工程师	20210S191788033	
6	现场负责人	陈佳楠	女	32	项目经理	工程师	冀 213242419027	
7	现场负责人	梁家宁	男	42	项目经理	工程师	冀 213202131090	
8	安全员	冯大蕊	女	31	安全员	/	冀建安C3 (2023) 0579782	
9	安全员	刘福静	男	37	安全员	工程师	冀建安C3 (2023) 0596426	
10	安全员	寇志强	男	31	安全员	/	冀建安C3 (2023) 0325499	
11	安全员	杨喜忠	男	57	安全员	/	冀建安C3 (2024) 0872668	
12	质量员	赵艳辉	男	45	质量员	工程师	0132110900004000039	

13	造价师	张永丽	女	44	造价师	工程师	建 [造]11201300001161	
----	-----	-----	---	----	-----	-----	------------------------	--

注：此表中的人员应与承包人的投标文件/响应文件中承诺的人员一致，如有更换，应说明

国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司

附件 3：甲方供应材料设备一览表

甲方供应材料设备一览表

序号	名称	品种	规格	型号	数量	单价	质量等级	提供时间	地点
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/

国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司

附件 4：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司

承包人（全称）：河北燕青建工集团有限公司

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 广西公司 2025 年巡线便道修建项目（标段二）（华南公司）施工 工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围为承包人按照主合同约定完成的全部工程内容。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

- 1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
- 2.防水、防渗工程为 5 年；
- 3.配套安装工程为 2 年；
- 4.管道防腐工程为 2 年；
- 5.保温、保冷工程为 2 年；
- 6.装修工程为 2 年；
- 7.其他约定： 巡线便道修建工程 2 年 。

质量保修期自发包人签署工程交工证书之日起计算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，承包人不承担抢修费用。

3.对于涉及工程安全质量问题的,发包人应当按照有关的规定,采取安全防范措施。由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。

4.质量保修完成后,由发包人(生产单位)组织验收。

四、保修费

1.保修费由造成质量缺陷的责任方承担。

2.若造成质量缺陷的责任方为承包人,则本合同缺陷责任期内发生的质量保修费在质量保证金内扣除,不足部分由承包人补足。

3.质量保修期内缺陷责任期满外如有返修,若造成质量缺陷的责任方为承包人,发生费用由承包人另行支付。

4.质量保证金的预留和返还执行主合同相关约定〔质量保证金与最终结清〕

五、其他

双方约定的其他事项:保修期内由于承包人的原因造成的任何质量安全事故,其责任及费用均由承包人承担。

由于承包人原因造成工程缺陷或损失,使工程不能按原定目标使用而需要再次检查、检验或修复的,承包人须相应延长质量保修期,质量保证金返还相应顺延,延长期最长不超过2年。

本工程质量保修书由发包人、承包人双方在签订工程合同时同时签署,作为合同附件,其有效期限至保修期满。

本工程质量保修书在双方法定代表人(负责人)或授权代表签名并加盖公章或合同专用章之日起生效。

(此下无正文)

甲方:国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司

(盖章)

法定代表人(负责人)或授权代表

日期:2025年10月15日

乙方:河北燕青建工集团有限公司

(盖章)

法定代表人 (负责人) 或授权代表:

陈燕超

日期: 2025年10月15日

国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司

附件 5: 廉洁条款

第一条 甲乙双方的共同责任

1.1 严格遵守国家有关法律法规以及廉洁从业的有关规定。

1.2 严格遵守商业道德和市场规则, 共同营造公平公正的交易环境。

1.3 加强相关人员的管理和廉洁从业教育, 自觉抵制不廉洁行为; 在交易过程中发现本方或者对方及其工作人员存在违规违纪违法问题, 应及时向纪检监察部门或司法机关举报。

1.4 其他: /

第二条 甲方及其人员的责任

2.1 不得索要或接受乙方及其相关单位、人员提供的折扣费、中介费、佣金、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。

2.2 不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2.3 不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股、合伙经营, 不得向乙方单位及人员借款或委托买卖股票、债券等。

2.4 不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买或装修住房、租赁住房、婚丧嫁娶、配偶和子女的工作安排或上学以及出国(境)、旅游等提供方便

2.5 不得参加乙方及其相关单位、个人安排的可能影响公平交易的宴请、健身、娱乐等活动。

2.6 不得接受、占用或以明显低于市场价格购买、租用乙方及其相关单位和人员提供的住房、通讯工具、交通工具和高档办公用品。

2.7 不得通过乙方及其相关单位为其配偶、子女及其他特定关系人谋取不正当利益。

2.8 不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬; 不得利用甲方的商业秘密谋取个人私利, 或将其提供泄漏给乙方及其他企业和个人。

2.9 不得利用职权和工作之便向乙方提出与交易无关的事项或要求。

2.10 其他: /

第三条 乙方及其人员的责任

3.1 不得向甲方及其人员提供折扣费、中介费、佣金、礼金、有价证券、支

付凭证、贵重物品等。

3.2 不得为甲方及其人员报销应由甲方或个人支付的费用。

3.3 不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

3.4 不得为甲方人员购买或装修住房、租赁住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.5 不得为甲方人员安排有可能影响公平交易的宴请、健身、娱乐等活动。

3.6 不得为甲方及其人员购置或以明显低于市场价值提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

3.7 不得为甲方工作人员的配偶、子女及其他特定关系人谋取不正当利益提供方便。

3.8 不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关企业兼职和领取兼职工资及报酬；不得向甲方人员打探涉及甲方的商业秘密。

3.9 甲方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合甲方提供证据、作证、协助谈话等义务。

3.10 其他： /

第四条 诚信合规、反贿赂

4.1 为防止利益输送等腐败情况发生，国家石油天然气管网集团有限公司根据内部合规需要，要求各（承包商\供应商\服务商）向国家石油天然气管网集团有限公司报送企业基本信息填报表。承包商\供应商\服务商充分了解国家石油天然气管网集团有限公司此要求对维护公平市场竞争、防止国有企业资产流失、维护国家法纪的重要程度。双方确认，承包商\供应商\服务商隐瞒、不完整、充分披露基本信息填报表所要求填报相关事项的，甲方有权解除合同，并要求合同相对方赔偿因合同解除而产生的损失。

4.2 双方确认熟悉并了解合同签订地和履行地关于禁止贿赂的商业政策，并同意遵守这些政策。乙方应在其分包合同（如有）中要求分包商遵守相同的反商业贿赂要求。任何一方不得为了获取利益以任何名义宴请对方的员工、代表或对方分包商、代理人的员工、代表，或向对方的上述人员赠送财物或其他好处。实施商业贿赂的一方将承担下列所有不利的法律后果：

- (1) 因商业贿赂所得的任何法律利益对方有权不予兑付；
- (2) 因商业贿赂导致对方负担的任何法律义务对方有权不予履行；
- (3) 因商业贿赂致使对方遭受的任何损失，应当予以赔偿；

(4) 其他违反廉洁条款和廉洁承诺的行为造成不良影响应追究的相关责任。

4.3 其他： /

第五条 违约责任

5.1 甲方及其人员有违反本廉洁条款第一条、第二条、第四条约定的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予有关人员纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究其刑事责任。

5.2 乙方及其人员有违反本廉洁条款第一条、第三条、第四条约定的，根据情节和后果，甲方除有权要求乙方赔偿由此造成的甲方损失外，还将在国家管网系统内分别给予通报、限制或禁止与其交易的处理；涉嫌犯罪的，报请司法机关追究其刑事责任。

5.3 其他： 广西公司纪委违规违纪问题举报联系方式：

举报电话：0771-5828527

通信地址：南宁市良庆区凯旋路 12 号富德广场 1 号楼 3518 室
邮 编：530201

附件 6：保密条款

第一条 保密信息

1.1 本保密条款项下的保密信息指双方在合作过程中或《广西公司 2025 年巡线便道修建项目（标段二）（华南公司）施工合同》签署前为项目开展而获知（无论是对方提供，还是无意中了解）的不为公众所知，又能为对方（合法所有者或占有者）带来经济效益的所有信息、数据或技术，包括但不限于提供方的与研究、开发、生产、产品、服务、客户、市场有关的软件、程序、发明、工艺、设计、图纸、专有技术、工程、流程、方式、硬件配置信息、客户名单、员工信息、合同、价格、成本、研究报告、预测和估计、报表、商业计划、商业秘密、商业模式、公司决议等任何或所有的商业信息、财务信息、技术资料、生产资料以及会议资料 and 文件。

1.2 如上述保密信息存在如下情况，则本保密条款将不适用：

1.2.1 在无需承担保密义务的情况下，接收方从提供方处获得上述信息之前就已知晓的；

1.2.2 非因任何一方的过错而为公众所了解的；

1.2.3 从没有保密义务的第三方正当取得的，并且以该取得方所应了解为限，该第三方不是违法获得和披露该保密信息的；

1.2.4 提供方向没有保密义务的第三方合法披露并且被该第三方合法披露的；

1.2.5 在没有接触保密信息的情况下，接收方独立开发取得的；

1.2.6 接收方事先征得提供方书面同意而发布的。

1.3 本保密条款所称的接收方指通过合同对方提供或无意中了解等其他任何方式从对方获知保密信息的一方；提供方指向合同对方提供或合同对方从该方无意中了解或以其他方式从该方获知保密信息的一方。

1.4 其他： /

第二条 保密责任

2.1 接收方应仅将提供方的保密信息用于与双方合作有关的用途或目的。

2.2 接收方应保护和妥善保管从提供方获知的保密信息，除本保密条款约定外，接收方不得披露提供方的保密信息。

2.3 接收方应对从提供方获知的保密信息按本保密条款约定，并至少采取与适用于自己的保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密。

2.4 保密信息仅可在接收方从事本项目所需的负责人和雇员范围内知悉。在上述人员知悉该保密信息前,接收方应向其提示保密信息的保密性和应承担的义务,并保证上述人员以书面形式同意接受本保密条款的约束。

2.5 保密信息提供方要求时,接收方应按照保密信息提供方的指示将含有保密信息的所有文件或其他资料归还给保密信息的提供方,或者按照保密信息提供方的指示予以销毁,且有关销毁清单应同时送交给提供方。

2.6 上述限制条款不适用于以下情况:

接收方收到司法机关、仲裁机关、行政机关等有权机构的有效传票或指令,被要求披露全部或部分保密信息,并据此向上述机构披露保密信息的,但前提是接收方应立即通知提供方其被要求披露的事实、条件和情况,并与提供方磋商采取可行的法律步骤以拒绝该等要求或缩小该等要求的范围;如果必须或认为应该披露上述保密信息,接收方应获得由要求其披露的机构签发的指令并尽力获得上述机构对于合法使用保密信息的可靠保证。

2.7 如果接收方须向任何第三方披露保密信息,则接收方应事先得到提供方的书面同意。在向第三方披露保密信息之前,接收方应按照不低于本保密条款保密要求的程度与第三方签署保密合同。

2.8 若接收方将与第三方合并、被第三方兼并,接收方应立即将提供方的保密资料归还提供方,或根据提供方的要求予以销毁,且有关销毁清单应同时送交给提供方;但如事先获得提供方的书面同意,接收方可继续使用该保密信息。

2.9 其他: /

第三条 知识产权

3.1 保密义务同样适用于有关未经注册或未被授予专利权的发明的文件和信息。

3.2 在未使用提供方的保密信息的情况下,接收方独立开发取得的知识产权属于接受方所有。

3.3 本保密条款项下的保密信息的使用而直接或间接产生的知识产权方面的权利,归甲方所有。

3.4 其他: /

第四条 保密文件的归还

4.1 在双方合作终止之后,本保密条款所涉及的由提供方送交给接收方的一切保密信息,无论是书面的还是其他具体形式,以及接受方所作的复印件,均需立即交还提供方,或者予以销毁,且有关销毁清单应同时送交给对方。

4.2 上述对保密信息的返还或销毁，不影响接受方在本保密条款下应持续履行的保密义务。

4.3 其他： /

第五条 侵权

5.1 除因错误使用该保密信息所致外，如果接收方因合法使用提供方所披露的保密信息而引起第三方的诉讼（如保密信息侵犯第三方知识产权）、仲裁、扣押或没收、赔偿或补偿请求或其他权利要求，提供方应尽力采取措施使接受方免受索赔。

5.2 其他： /

第六条 保密期限

6.1 本保密条款项下接收方对保密信息的保密义务为获知该保密信息后 10 年。

6.2 其他： /

第七条 违约责任

7.1 如果一方或其员工违反本保密条款约定，守约方有权要求违约方停止侵害、消除影响或采取其他合理的救济措施。违约方还应赔偿因违约行为而给另一方造成的损失。

7.2 其他： /

附件 7: 健康、安全与环境 (HSE) 管理条款

为了确保《广西公司 2025 年巡线便道修建项目 (标段二) (华南公司) 施工合同》(以下简称“主合同”) 约定的项目安全进行, 确保甲乙双方人员的安全和健康, 保护生态环境, 依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国消防法》和其他相关法律法规、国家石油天然气管网集团有限公司 (以下简称“国家管网集团”) 有关规章制度的规定, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就本项目的职业健康、安全生产、环境保护 (HSE) 事项协商一致, 并达成本健康、安全与环境 (HSE) 管理条款 (下称“本 HSE 条款”) 以共同遵守。

1. 定义及解释

1.1 HSE: 指健康、安全与环境。

1.2 事故: 指在本 HSE 条款规定的范围内, 由于当事人责任或不可抗力造成的停工、相关财产、经济损失、人员伤亡和环境事件。

1.3 违约、违规、违章: 指协议当事人违反安全生产、环境保护、职业病防治等法律法规规定、标准规范、规章的行为。

1.4 不可抗力: 指本 HSE 条款双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。具体见主合同约定。

1.5 安全措施: 是指为了保障作业及工作安全进行, 针对不安全因素采取的具体预防性措施。

1.6 迟报: 报告 HSE 事故或信息的时间超过规定时限。

1.7 漏报: 因过失对应当上报的 HSE 信息内容或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报。

1.8 谎报: 故意不如实报告重要 HSE 信息内容或事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等相关内容。

1.9 瞒报: 故意隐瞒重要 HSE 信息或已经发生的 HSE 事故。

1.10 健康安全环境例卷: 指承包方对重要的、高度危险的设备或活动, 描述其现存健康安全环境危险和危害, 及将该等危险危害控制到国家、行业和企业标准规定水平内所采取的措施的文本, 包括但不限于本 HSE 条款附件及本 HSE 条款履行过程中形成的相关文件。

1.11 损工伤害率 (LTIR): 平均每一百万工时发生的损工伤害数 (死亡人数

+损失工作日人数)。损工伤害率 (LTIR) = 损工伤害数/工时总数 $\times 10^6$ 。

1.12 总可记录伤害率 (TRIR)：平均每一百万工时发生的可记录伤害总数 (死亡人数+损失工作日人数+工作受限日人数+医疗处置人数)。总可记录伤害率=总可记录伤害数/工时总数 $\times 10^6$ 。

1.13 乙方项目经理及管理团队 (或乙方管理人员)：乙方项目经理及管理团队包括项目经理、HSE 负责人 (安全总监)、技术负责人。其中项目经理、HSE 负责人 (安全总监) 和技术负责人为不可替代管理人员，不得随意替换。其他管理人员的替换不得超过本 HSE 条款约定的比例。

2. 项目概况

2.1 项目名称：见主合同

2.2 项目地点：见主合同

2.3 项目内容：见主合同

3 项目建设可能存在的风险及危害因素

甲方郑重告知乙方，在项目期间，可能存在以下 (但不限于) 风险及危害，乙方应积极采取有效措施 (包括预防措施) 消除这些可能存在的风险及危害，并进行安全环保风险识别和制定 HSE 作业计划书、HSE 作业指导书、安全技术措施、环境保护措施和应急预案，严格执行、实时管理、持续改进，防止发生任何 HSE 事故。

3.1 爆炸、火灾、中毒、窒息，以及放射或腐蚀性物质、油气燃料等易燃易爆物质、有毒有害物质和其他危险物质等造成人员伤亡、财产损失或环境污染和生态破坏。

3.2 自然灾害 (包括洪汛灾害、地震灾害、地质灾害、气象灾害)，以及交通运输工具、场地设施、建筑物、构筑物等发生意外或危险事件，所引发的人身伤害、财产损失、环境污染和生态破坏等事故。

3.3 因无证上岗、违反操作规程、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律及管理原因造成合同项目作业事故；在作业过程中，造成机械器具、动力设备、电力设施、仪器仪表、锅炉压力容器、特种设备等损坏的设备事故及由此引发的危险危害。

3.4 由于设备和设施不安全、劳动条件和作业环境不良或危险、工艺方法或流程瑕疵、管理不善所发生的人身伤害、财产损失等事故危害。

3.5 项目有可能在传染病高发区和存在地方病地区。

3.6 因民族宗教事件、企地纠纷、新闻危机、群体性聚众上访事件、公共卫生和其他治安事件等引发的危险、危害。

3.7 其他可能存在的危害: /

4.HSE 标准

乙方在合同执行过程中应执行包括但不限于下列 HSE 标准, 若此标准有调整, 按新标准执行; 国家、行业 and 地方政府相关的健康、安全与环境法律、法规及标准有强制要求的, 乙方也应一并执行。对于本 HSE 条款未列明但应适用的其他国家、行业标准以及国家管网集团的相关规定, 乙方也应严格遵守。

4.1 国家相关法律、法规;

4.2 国家健康、安全与环境规范标准 (包括但不限于):

4.2.1 《质量管理体系要求》(GB/T 19001);

4.2.2 《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T 24001);

4.2.3 《职业健康安全管理体系要求》(GB/T 28001);

4.2.4 《输气管道工程设计规范》(GB 50251);

4.2.5 《输油管道工程设计规范》(GB 50253);

4.2.6 《油气输送管道完整性管理规范》(GB 32167);

4.2.7 《油气长输管道工程施工及验收规范》(GB 50369);

4.2.8 《油气输送管道穿越工程设计规范》(GB 50423);

4.2.9 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB 50236);

4.2.10 《石油天然气建设工程施工质量验收规范 输油输气管道线路工程》(SY 4208);

4.2.11 《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》(SY/T 6276);

4.2.12 《石油天然气管道安全规程》(SY 6186);

4.2.13 《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》(SY/T 6524);

4.3 地方政府相关的健康、安全与环境管理规定;

4.4 国家管网集团、国家石油天然气管网集团有限公司广西分公司及甲方相关 HSE 管理规定。乙方确认已知晓、理解并遵守前述管理规定。

4.4.1 国家管网集团相关规定 (包括但不限于):

- 4.4.1.1 国家管网集团安全生产管理暂行办法;
- 4.4.1.2 国家管网集团环境保护管理暂行办法;
- 4.4.1.3 国家管网集团质量安全环保事故事件管理暂行办法;
- 4.4.1.4 国家管网集团职业卫生管理办法;
- 4.4.1.5 国家石油天然气管网集团有限公司 QHSE 管理体系管理手册;
- 4.4.1.6 国家管网集团突发事件总体应急预案 (暂行) 及各类专项应急预案;
- 4.4.1.7 国家管网集团工程建设项目竣工验收管理规定;
- 4.4.1.8 国家管网集团工程建设项目竣工验收管理规定;
- 4.4.1.9 国家管网集团工程建设及检维修承包商管理规范;
- 4.4.1.10 国家管网集团特种设备管理暂行规定。
- 4.4.2 国家石油天然气管网集团有限公司广西分公司 及甲方的 HSE 管理规定。

5.对乙方 HSE 总体要求

追求“零缺陷、零伤害、零事故、零污染”的 HSE 管理目标。

5.1HSE 目标

5.1.1 安全生产 (S) 管理目标

损工伤害率 ≤ 1 (杜绝亡人事故);

总可记录伤害率 ≤ 2 (杜绝亡人事故);

百万公里交通亡人事故率: 0;

杜绝工业生产亡人事故、道路交通责任亡人事故、一般事故 A 级及以上工业生产安全事故, 有效遏制一般 B 级及以下工业生产事故事件。

5.1.2 环境 (E) 管理目标

杜绝一般事故及以上环境污染、生态破坏事件和水土流失事件。

5.1.3 职业健康 (H) 管理目标

严格遵守和执行国家、各级政府、甲方有关新冠肺炎等传染病防治的规范、规定、要求, 落实各项防疫措施, 不出现新冠肺炎等传染病确诊病例和流行事件; 杜绝因职业病、传染病、流行病等导致员工死亡事件, 以及因员工心理问题引发的意外伤害事件;

杜绝 3 人及以上职业病危害事故;

杜绝出现 3 人以上食物中毒事件、群体性传染病暴发和流行事件。

5.1.4 一般事故等级分级标准分为 A 级、B 级和 C 级。其中, A 级指造成 3 人以下死亡, 或者 3 人以上 10 人以下重伤, 或者 10 人以上轻伤, 或者 100 万元以上 1000 万元以下直接经济损失的事故; B 级指造成 3 人以下中重伤, 或者 3 人以上 10 人以下轻伤, 或者 10 万元以上 100 万元以下直接经济损失的事故; C 级指造成 3 人以下轻伤或者 10 万元以下 1000 元以上直接经济损失的事故。

5.2HSE 管理理念

乙方在项目实施过程中, 应严格落实“生命至上、安全第一、环保优先、质量为本、预防为主、全员履责、持续改进”HSE 管理理念, 确保项目安全生产责任制落实到位。

5.3 严格遵守国家管网集团公司安全生产十大禁令、工程建设十八条禁令及 HSE 管理十二项规则、应急管理五项规定

为确保 HSE 目标得到更好的贯彻落实, 规范员工安全行为, 防止和杜绝“三违”现象, 保障员工生命安全和项目的顺利进行, 乙方在项目实施过程中应认真落实、严格遵守国家管网集团公司安全生产十大禁令、工程建设十八条禁令及 HSE 管理十二项规则、应急管理五项规定。

5.3.1 国家管网集团公司安全生产十大禁令

5.3.1.1 严禁在岗饮酒、酒后作业;

5.3.1.2 严禁在禁烟区域内吸烟、携带火种和非防爆手机等易燃易爆物品进入油气场所;

5.3.1.3 严禁未经安全教育培训和岗位技术考核不合格的人员上岗作业;

5.3.1.4 严禁高处作业不系安全带和涉水作业不穿戴救生衣;

5.3.1.5 严禁工作中无证或酒后驾驶机动车;

5.3.1.6 严禁无证从事电气、起重、电气焊、带压密封等特种作业;

5.3.1.7 严禁违反操作规程进行动火、进入受限空间、临时用电作业, 严禁在易燃易爆区域使用非防爆设备;

5.3.1.8 严禁未进行风险辨识开展作业、未进行危害因素分析实施工艺变更;

5.3.1.9 严禁使用不具备国家规定资质和安全生产保障能力的承包商、对承包商以包代管不履行安全生产监管责任;

5.3.1.10 严禁包庇违反禁令责任人。

5.3.2 工程建设十八条禁令

5.3.2.1 项目管理

- 1) 严禁擅自变更关键管理人员;
- 2) 严禁转包和违法分包;
- 3) 严禁擅启施工、擅行变更;
- 4) 严禁填报虚假工程资料;
- 5) 严禁违规建设和投运;
- 6) 严禁工程款挪作他用。

5.3.2.2 质量管理

- 1) 严禁无资质提供产品和服务;
- 2) 严禁违法适用标准设计和招标;
- 3) 严禁无资质人员执行专业管理和检查检验检测;
- 4) 严禁工程物资未验先用, 严禁不可回收物资紧急放行;
- 5) 严禁使用未校验或校验过期检测设施;
- 6) 严禁隐蔽工程未验隐蔽。

5.3.2.3 HSE 管理

- 1) 严禁违反 HSE 管理准则;
- 2) 严禁无资质从事特种作业;
- 3) 严禁违章指挥、违章作业;
- 4) 严禁无许可、无预案、无培训、无监护执行危险作业;
- 5) 严禁使用未经鉴定或检测的特种设备;
- 6) 严禁瞒报谎报迟报事故事件。

5.3.3 HSE 管理十二项规则

- 1) 生产区域或潜在影响生产的区域内动土作业必须得到批准;
- 2) 临时用电必须办理许可;

- 3)高空作业必须采取防坠落措施;
- 4)危险、环境或社会敏感作业必须办理作业许可证;
- 5)有限空间、投产置换、维抢修等高危作业必须进行气体含量检测;
- 6)作业前检查能量隔离情况,并使用防护设备;
- 7)作业过程必须严格监控,有效消除作业安全风险;
- 8)取消或关闭安全关键设备之前需获得批准;
- 9)遵守旅程管理规定,系安全带,严禁接打手机或超速;
- 10)遵守吊装程序,严禁在起吊物品和起重机械吊臂下行走;
- 11)严禁在非指定区域吸烟;
- 12)工作或驾驶时禁止饮酒或使用违禁药物。

5.3.4 应急管理五项规定

- 5.3.4.1 所有员工必须接受岗位应急培训,并取得上岗资格;
- 5.3.4.2 重点岗位必须持应急处置卡上岗作业,并定期开展应急演练;
- 5.3.4.3 高危作业必须同时落实应急措施,应急准备进入临战状态;
- 5.3.4.4 现场应急物资装备及设施配备必须齐全、管用;
- 5.3.4.5 紧急逃生通道必须保持畅通,严禁盲目组织抢险。

5.4 乙方在所承担项目中负有 HSE 管理的主体责任,对确需分包的非主体工程应落实属地管理原则,实施对分包商安全管理的主体责任。

5.5 乙方应具备《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国职业病防治法》等有关法律、法规和国家标准、行业标准规定的安全生产、环境保护、职业卫生的生产和生活条件;具备与本项目相适应的专业人员、资质、技术装备。

5.6 乙方应当遵照有关法律、法规和国家标准、行业标准及国家管网集团的规定,

建立、健全相应的 HSE 管理体系,制定 HSE 作业计划书、HSE 作业指导书和应急预案。乙方项目负责人、专职安全监督管理人员和特种作业人员应当按规定取得相应上岗资格。

5.7 严格执行行业主单位高风险作业管控要求

5.7.1 执行动火、临时用电、进入受限空间、高空、起重等特殊作业以及管道清管、管道试压作业的安全管理制度和标准;

5.7.2 执行隔离、锁定要求, 以及措施的落实;

5.7.3 执行远程视频监控、智能动态识别等技术手段的有效应用;

5.7.4 执行高风险作业现场安全监管, 重要高风险作业进行业主及施工单位现场“双监护”, 现场监护人员持证上岗;

5.7.5 执行周末、节假日及特殊时段高风险作业活动的升级管理。

5.8 乙方应当加强作业风险识别, 评估施工作业过程中存在的安全风险, 高风险作业前必须进行工作安全分析(简称 JSA), 按照“谁安排谁负责、谁作业谁负责”的原则, 组织作业人员识别每个步骤存在的危害因素, 对识别出的危害, 从技术、管理和个体防护措施方面采取有效的预控措施。

5.9 遵照 GB/T 24001 环境管理体系, 坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则, 做到施工作业与生产和环境保护并举, 推行清洁生产, 实施污染物排放浓度与总量控制相结合, 实现环境污染全过程控制。

5.10 重要区域对施工现场视频监控全覆盖, 监控画面清晰、无死角, 确保能在发包人指定监控系统实时查看并能回看 90 天内视频, 施工期间所有视频资料需留存归档。

5.11 严格执行应急管理规定, 所有员工必须接受岗位应急培训; 现场应急物质装备及设施配备必须齐全且管用; 重点岗位必须持应急处置卡上岗作业, 并定期开展应急演练; 高危作业必须同时落实应急措施, 应急准备进入临战状态; 对紧急逃生通道必须保持畅通, 严禁盲目组织抢险。

5.12 乙方应编制有针对性的安全教育培训计划, 入厂(场)前对参加项目的所有员工进行有关安全生产法律、法规、规章、标准和甲方有关规定的培训, 重点培训项目执行的规章制度和标准、HSE 作业计划书、安全技术措施和应急预案等内容, 并将培训和考试记录报送甲方备案。

5.13 乙方应按照业主单位规定和要求办理全部相关审批、登记备案手续并提供相关材料, 确实需要甲方予以协助的, 甲方应提供必要的配合与协调, 具体包括如下事项: / 。

6.安全、健康与环保责任风险的承担

6.1 主合同签订后, 整个项目在乙方管理和控制下, 因乙方原因对本 HSE 条款所述的危害未加以消除或因乙方未能按照本 HSE 条款约定履行 HSE 相关承诺和义务而产生的安全生产、健康与环保责任风险, 给甲方和第三人造成人身伤害

和财产损失的, 由乙方承担赔偿责任。

6.2 乙方在未向甲方交付前, 根据主合同约定需要第三方提供服务或向第三方分包 (非主体工程), 可能危及乙方生产安全的, 乙方应与第三方签订 HSE 管理协议, 明确双方之间安全生产职责和应当采取的安全措施及责任; 乙方未根据主合同约定向第三方分包或由于事故责任, 造成甲方人身伤害或财产损失的, 由责任方承担损失赔偿责任, 乙方对第三方的安全生产和环保责任承担连带责任。

6.3 由于乙方原因造成环境污染责任或事故的, 由乙方承担全部责任, 乙方应赔偿受损害的主体的全部经济损失, 并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。

6.4 因不可抗力导致项目作业事故, 并导致生产损失、人身财产损失的, 按照主合同约定承担。

6.5 其它: /

7. 甲方的权利和义务

7.1 甲方的权利

7.1.1 有权要求在项目开始前, 乙方必须向甲方提出 HSE 方案审核申请, 经甲方审批合格后, 监理方可签发开工报告, 决不允许不经审核或审核不合格开工。

7.1.2 有权要求乙方建立 HSE 组织机构并履行 HSE 职责, 严格执行 HSE 法规、标准, 遵守甲方 HSE 规章制度、管理标准和操作规程, 管控风险, 熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。

7.1.3 有权要求乙方自有或租赁使用的设施、设备和器材, 配备的人员及其资质等符合 HSE 的相关要求。

7.1.4 有权禁止未经安全教育培训或安全教育考试不合格的乙方人员上岗。有权要求更换、调整身体条件和安全技能素质不具备岗位要求的乙方人员。

7.1.5 有权要求乙方必须履行 HSE 职责、维护好相关的 HSE 设施、设备和器材, 对乙方 HSE 履行职责情况, 设施、设备和器材维护情况, 现场 HSE 情况, 以及乙方做出的与 HSE 管理有关的承诺履行情况进行监督、检查。

7.1.6 有权对乙方的监督检查过程中发现施工情况不具备安全条件的, 有权要求乙方停止施工, 并书面通知乙方制定具体安全措施进行整改。甲方的检查不减少乙方的 HSE 管理责任。

7.1.7 有权制止和纠正违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为, 并按规定进行处罚。

7.1.8 有权要求乙方保护项目所在地及周边的道路、河道、水源、动植物及

生态环境。并在乙方施工结束后,对施工场所地貌恢复情况进行验收。现场环境保护验收不合格的,甲方有权不予结算或扣减相应费用,直至验收合格。

7.1.9 有权对乙方不按专项评价和批复(备案)以及设计文件的要求,擅自变更设计或施工方案的,提出纠正和整改要求,直至停工。

7.1.10 有权对于不符合条件或工作期间不认真履行职责,工作责任心不强,甚至弄虚作假,对在施工中存在“三违”现象的各级 HSE 管理人员予以清退。

7.1.11 在有可能造成危害生产操作人员安全与健康的不可抗拒的紧急情况下,有权停止危险作业或撤离人员至安全区域。

7.1.12 由于乙方原因致使施工期间发生安全、环境事故和事件,有权对乙方造成安全事故进行处罚和停工整顿,直至达到甲方要求;有权对乙方造成环境事件实施污染治理,并符合地方要求,对不符合环保要求的停止施工并按本 HSE 条款约定进行处罚,由乙方承担所有损失。因乙方原因导致甲方遭到行政处罚的,甲方有权要求乙方同比例支付违约金。

7.1.13 有权组织或参与调查在合同履行中发生的各类事故,按规定进行统计上报,对事故责任进行认定,并对责任单位进行处理。

7.1.14 有权要求乙方在甲方管辖范围内执行甲方制定的关于 HSE 的管理规定,对乙方 HSE 管理过程中任何偏差,要求乙方实施整改并进行跟踪验证;对乙方的 HSE 管理工作进行监督考核。

7.1.15 有权要求乙方定期提交 HSE 工作总结、安全环保资料记录台帐等原始资料。对乙方安全生产、资质、健康安全环境例卷进行备案。

7.1.16 有权核查安全生产费专项使用情况,安全生产费支付流程按甲方付款程序进行。乙方未经使用的安全生产费,甲方有权不予以支付。

7.1.17 在项目实施过程中,甲方有权对乙方进行 HSE 绩效考核,HSE 绩效表现数据分析指标包括关键过程性指标和关键结果性指标,其具体内容如下:

7.1.17.1 关键过程性指标

(1) 安全审核:安全审核频率、安全审核后采取纠正措施实施率、与上次审核相同的不合格项数量;

(2) 安全会议:安全会议按计划实施率、员工出席率;

(3) HSE 培训:培训计划完成率、参加培训人/次、实际出席率、专项培训的人员覆盖率;

(4) 事故/事件调查:事故/事件调查率、事故/事件调查后采取的补救/纠正

措施落实情况、可记录事件调查率、同类事故重复发生次数;

(5) 健康体检人数/率。

7.1.17.2 关键结果性指标

(1) 损工伤害率;

(2) 损工伤害天数;

(3) 可记录伤害起数;

(4) 两次损工伤害间隔天数;

(5) 事故/伤害上报滞后天数;

(6) HSE 事故直接经济损失总计 (元)。

7.1.18 有权在竣工验收时进行 HSE 审计验收, 验收不合格者, 有权不予结算, 直至验收合格。

7.1.19 其他: /

7.2 甲方的义务

7.2.1 贯彻落实国家健康、安全与环境方针, 认真执行相关法律、法规、标准。

7.2.2 组织开展项目前期专项评价, 并提供相应资料。

7.2.3 按规定对乙方进行安全业绩、资质审查, 对乙方制定的 HSE 例卷进行审查并备案。

7.2.4 应乙方要求, 向乙方提供相关的 HSE 资料。

7.2.5 建立与乙方协商、沟通的渠道, 并及时向乙方传递有关安全管理信息。

7.2.6 将乙方纳入甲方应急救援体系, 发生事故后积极协助乙方进行抢险和抢救, 防止事故扩大, 并按照有关规定报告。

7.2.7 乙方在履行合同过程中, 其作业行为可能危及同一作业区第三方安全的, 甲方应组织乙方与该第三方签订安全生产管理协议, 明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施, 并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

7.2.8 应按主合同规定的付款计划支付安全生产费用及项目职业健康、环境保护费用。

7.2.9 对乙方提供的具有保密性质的文件和资料予以保密, 不得出现遗失、

外借等。

7.2.10 进入施工现场接受 HSE 教育。

7.2.11 进行职业病防护设施、安全设施、环境保护设施、水土保持设施等 HSE 验收工作。

7.2.12 发包人应于开工前组织监理、设计、承包商开展 HSE 条款的交底工作,明确施工作业区的范围及安全管理要求。

7.2.13 发包人应认真审核合同执行期间 HSE 管理体系实施情况。

7.2.14 其他: /

8.乙方的权利和义务

8.1 乙方的权利

8.1.1 有权对甲方的 HSE 管理工作提出合理化建议和改进意见。

8.1.2 有权要求甲方提供相关的工程资料、安全资料、职业健康资料、环境保护资料和 HSE 管理规定。

8.1.3 在日常作业中,对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业,有权拒绝执行。

8.1.4 有权按照合同约定要求甲方提供符合施工作业需要的安全条件和环境。

8.1.5 发生严重危及乙方人员生命安全的不可抗力紧急情况时,乙方有权采取必要的措施避险。

8.1.6 在提出明确依据的情况下,有权拒绝违反相关标准或未经审批的甲方设计施工要求。

8.1.7 有权对进入施工作业现场的甲方人员进行安全教育,有权禁止无相关施工或作业资质的甲方人员在施工作业现场作业。

8.1.8 其他: /

8.2 乙方的义务

8.2.1 乙方应严格遵守国家和地方健康、安全与环境相关的法律法规,以及国家、行业标准、规范。

8.2.2 乙方应严格执行国家管网集团、甲方、项目部 HSE 方面的规章制度,严格执行各项操作规程。

8.2.3 乙方应按照“直线责任、属地管理”的原则,明确属地范围风险,落实管理责任人和具体措施,落实直线管理责任,各级管理人员、岗位操作人员要对

岗位操作涉及区域内的安全环保工作负责, 包括对区域内的设备、作业、人员的安全环保负责。

8.2.4 乙方应成立相应的 HSE 管理机构, 并配备满足乙方投标文件中承诺的专职 HSE 管理人员; HSE 管理机构负责 HSE 教育、施工现场安全环保监督、隐患整改及事故处理; 项目经理、安全总监、HSE 部门负责人的行业工作年限、职务工作经验、岗位资质应符合招标文件的具体要求。

8.2.5 根据国家及地方相关法律、法规、标准和甲方相关的 HSE 规定, 乙方应按甲方要求编制 HSE 管理文件, 经监理审查、项目部审批后实施。乙方应加强应急管理工作, 制定应对突发性事件的应急救援预案, 建立应急救援体系, 配备相应的资源, 并定期组织演练。

8.2.6 乙方应履行在投标文件中承诺, 配备足够的 HSE 管理资源, 项目使用的设备、材料、工具等应符合 HSE 要求。

8.2.7 乙方应严格按照协议中 HSE 条款要求, 组织开展项目建设全过程 HSE 管理工作。

8.2.8 乙方应按照甲方岗位要求对员工进行 HSE 教育培训, 经甲、乙双方考核合格方可上岗。

8.2.9 乙方应至少每月召开一次 HSE 专题会议, 参加人员为主管 HSE 工作的领导、专职管理人员、机(班)组长等。主要内容是通报 HSE 检查情况, 分析总结项目在 HSE 管理上存在的问题, 有针对性的对项目的 HSE 管理提出具体要求。

8.2.10 乙方应确保现场施工作业的规范管理, 现场的安全标志、标示、安全警示、所有设备操作规程必须齐全、清晰, 所有安全防护设施包括配电箱、开关、插座, 安全吊带等必须完好, 施工环境必须处于安全状态, 无潜在的安全隐患。

8.2.11 乙方的分包商, 除承包合同约定外, 必须经甲方认可, 乙方应保证乙方的分包商遵守本 HSE 条款项下的 HSE 规定; 乙方的分包商须具备承担履行合同所需的资质, HSE 责任由乙方承担。

8.2.12 开工前, 乙方应就分包商提出控制要求, 并组织分包商进行项目 HSE 管理交底。

8.2.13 在项目开始前, 乙方应向监理提出 HSE 审计申请, 经开工前审计合格后方可开工。

8.2.14 履行健康、安全与环境职责, 对与合同相关的环境保护、作业人员(包括分包商员工及临时雇用工)的人身健康、安全负责。

8.2.15 在合同执行的不同阶段,乙方应针对合同规定的工作进行详细的危害识别和风险评估,制定并及时、认真实施风险削减措施进行风险管理。

8.2.16 乙方从事特种作业的人员必须经过专业培训并取得国家相关部门颁发的特种作业资格证书。

8.2.17 乙方每周、月应按照项目部相关要求报送 HSE 资料。

8.2.18 在项目开工前,乙方应向沿线环保、水利、安全、卫生等部门告知施工建设准备情况和健康、安全与环境各项措施,办理相关施工手续;建设期间,严格落实设计文件、各专项评价及批复文件的相关 HSE 措施;验收前,汇报各项措施落实情况。

8.2.19 乙方应配合项目安全、环保、水土保持等专项验收工作,并对验收问题组织整改落实。

8.2.20 乙方应在项目完工后、验收前,对完成的主要情况、规章制度执行情况、防治措施和设计落实情况、水土保持及 HSE 管理大事记、主要经验和教训等内容,进行总结。

8.2.21 乙方应编制项目 HSE 竣工资料专卷,作为项目竣工资料的组成部分,与项目竣工资料一起提交。

8.2.22 安全生产费:

安全生产费单独列支,乙方应保证安全生产费用落实到位、专款专用。

乙方应结合项目,有计划实施安全措施,合同签订后 1 个月内提交整个项目及本年度安全生产费使用计划;以后每年 1 月 10 日前,提交年度安全生产费使用计划。项目安全生产费使用计划要分解到年,年度使用计划要至少分解到每个季度;安全生产费使用计划应经监理审核、甲方批准。

安全生产费使用计划中应含乙方安全激励奖金。乙方安全激励奖金由乙方用于对 HSE 业绩表现优异的乙方人员及分包商进行奖励。乙方应将安全奖励办法提前提交给甲方。

8.2.23 乙方有义务接受甲方开展的 HSE 绩效考核。

8.2.24 乙方有义务为其所有员工和雇员购买意外伤害保险或工伤保险,督促分包商为分包人员购买意外伤害保险或工伤保险,严格执行国家关于安全生产相关法规中关于保险的要求。

8.2.25 乙方应在危大工程施工前 7 天以书面通知发包人和监理人,并报送相应的安全防护措施,经发包人认可后实施。

8.2.26 乙方应采取有效措施预防传染病,保持食堂的饮食卫生,保证施工人员的健康,并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理,还应配备必要的伤病防治和急救的的医务人员与医疗设备。

8.2.27 其他未尽事项,按照本 HSE 条款第 3 条和其他相关条款中的国家相关法律法规、地方政府健康安全环境管理规定、国家管网集团、甲方及项目部等的 HSE 管理规定执行。

9.履约担保

履约担保按照主合同的约定执行。

10.事故的应急救援、信息报送与调查处理

10.1 乙方应制定安全、环境、健康事故应急救援预案,建立应急救援体系,配备应急救援设备、器材,并进行经常性维护、保养,保证正常运转。

10.2 当发生事故时,乙方应及时采取有效措施,避免事故进一步扩大,及时向甲方和地方政府报告,并保护事故现场及有关记录等资料,统筹和办理事故后续处理事宜。严禁迟报漏报谎报瞒报一切安全、环境事故和事件。

10.3 乙方发生 HSE 事故后,事故现场相关人员应当严格执行《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《国家管网集团安全生产管理暂行办法》《国家管网集团环境保护管理暂行办法》《国家管网集团质量安全环保事故事件管理暂行办法》项目突发事件总体应急预案、各专项预案以及现场处置方案规定,立即进行现场救护处置及事故上报,迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减轻人员伤亡和财产损失,事故的处理应同时满足国家和甲方关于事故管理要求。重特大事故,应在事故发生当时立即报告甲方单位,不得拖延,不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。因乙方拖延或故意破坏事故现场、毁灭证据等行为而给甲方或第三方造成的损失,由乙方承担赔偿责任。

10.4 乙方应负责组织事故的抢险、抢救工作,甲方应当支持、配合事故抢险、抢救,并提供便利条件。事故应急抢险、抢救费用由事故责任方承担。

10.5 在主合同履行过程中发生的安全事故,应按照国家 and 甲方事故调查有关规定对事故进行调查和责任认定。

10.6 乙方应配合政府相关部门进行人员死亡事故的调查处理工作,应在查清原因、分清责任的基础上,按照调查组提出的调查处理意见进行处理,并将员工死亡事故调查报告抄送甲方。

10.7 乙方发生诸如有毒气体泄露等严重环境污染事故时,应立即疏散周边人员,并报告当地政府和甲方,进行紧急抢险。同时成立有甲方参加的联合事故调

查组,对事故进行调查处理。

10.8 甲方对乙方在项目施工中发生的事故进行调查,若发现乙方存在 HSE 问题或隐患,则有权勒令乙方以及施工单位停止施工作业,直至依法解除合同,并赔偿甲方相应的损失。

10.9 发生一般环境污染事故时,乙方应尽快予以治理,必要时停工进行治理被污染的环境,并将污染事故的原因及治理措施及治理效果报甲方审核。

10.10 乙方单位应按照国家和国家管网集团公司事故调查有关规定进行调查和责任认定。乙方发生的一般 A 级以下生产安全事故由乙方自行组织调查处理,并进行登记,报甲方备案;乙方发生的一般 A 级及以上生产安全事故、环保事故由甲方组织、乙方配合开展调查。事故的处理应在查清原因、分清责任的基础上,按照事故调查组提出的调查意见,进行处理。

10.11 乙方应在完成事故调查之后,严格按照事故“四不放过”原则,对相应责任人进行处理,最后形成统一的调查报告,上报甲方。

10.12 乙方应认真总结分析事故发生的原因和管理上的疏漏,完善事故管理的各项规章制度,开展针对性的教育和警示活动,制定有效的防范措施,并将事故调查报告报甲方备案。

10.13 其他: /

11. 违约责任及处理

11.1 对履行主合同期间发生的 HSE 事故,由乙方承担责任。包括但不限于下列情形之一:

11.1.1 未按相关规定设置 HSE 管理机构,未配置专职 HSE 管理人员;

11.1.2 将建设项目分包给不具备相应资质或无安全生产许可证的施工单位;

11.1.3 未与分包单位签订安全生产合同;

11.1.4 违法分包或转包;

11.1.5 项目开始前,未按要求向分包商提供与分包作业相关的资料,致使分包商未采取相应的安全技术措施;

11.1.6 未对施工分包商进行 HSE 审核或审核不合格;

11.1.7 未定期开展对员工的 HSE 教育培训和宣传工作;

11.1.8 提供不合格的施工机械、机具或劳动防护用品;

11.1.9 未及时贯彻落实上级和甲方相关要求;

- 11.1.10 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律;
- 11.1.11 未按批准的施工组织设计 (施工方案) 组织施工;
- 11.1.12 特种作业人员无有效证件从事特种作业;
- 11.1.13 HSE 监督检查不到位;
- 11.1.14 作业区域安全防护存在缺陷;
- 11.1.15 对现场识别出的 HSE 风险未进行风险评估并采取切实有效的防范措施;
- 11.1.16 对检查的 HSE 隐患未及时进行整改;
- 11.1.17 对两个以上施工分包商在同一施工区域进行交叉作业时, 未进行有效协调和组织;
- 11.1.18 租赁使用的机械设备发生生产安全事故, 有下列情形之一的:
- 11.1.18.1 未与租赁单位签订安全生产管理协议;
- 11.1.18.2 承租不符合国家相关要求的大型机械设备;
- 11.1.18.3 使用没有资质的施工单位进行特种设备安装、拆卸;
- 11.1.18.4 操作人员误操作或使用没有特种作业许可证人员上岗。
- 11.1.19 乙方发生事故后瞒报、谎报、迟报、漏报。
- 11.2 因乙方原因带来的 HSE 责任风险 (包括刑事、行政处罚或民事纠纷), 给甲方和第三方造成人身伤害和财产损失的, 由乙方承担损失赔偿责任, 乙方损失自担。
- 11.3 由于不可抗力造成的事故及生产损失, 按照主合同约定承担。
- 11.4 甲方通过施工过程中对乙方的检查, 根据乙方在其责任范围内发生的 HSE 不符合项予以罚款, HSE 不符合项分为一般不符合项、较大不符合项和严重不符合项三类, 基本特征如下:
- 11.4.1 一般不符合项
- 未严格执行国家、国家管网集团、甲方及本项目 HSE 管理相关规定, 但对人员安全、职业健康和施工环境未形成中风险, 风险等级定义为低风险。
- 11.4.2 较大不符合项
- 11.4.2.1 未执行国家、国家管网集团、甲方及本项目 HSE 管理相关规定, HSE 管理体系受控的能力降低;

11.4.2.2 违反国家、国家管网集团、甲方及本项目 HSE 管理相关规定, 对人员安全、职业健康和施工环境构成中风险;

11.4.2.3 发现 5 项以上一般不符合项, 每 5 项一般不符合项为 1 项较大不符合项;

11.4.2.4 未对已发现的一般不符合项进行有效整改。

11.4.3 严重不符合项

11.4.3.1 严重违反国家、国家管网集团、甲方及本项目 HSE 管理相关规定, HSE 管理体系运行失效或导致体系受控能力的严重降低;

11.4.3.2 严重违反国家、国家管网集团、甲方及本项目 HSE 管理相关规定, 对人员安全、职业健康和施工环境构成高风险、极高风险;

11.4.3.3 未对已发现的较大不符合项进行整改;

11.4.3.4 发现 5 项以上较大不符合项, 每 5 项较大不符合项为 1 项严重不符合项;

11.4.3.5 对事故或隐患进行瞒报、谎报、迟报、漏报。

11.5 乙方违约处罚

乙方违反本 HSE 条款义务一次, 甲方有权对乙方进行处罚, 每次处罚方式包括警告、通报、罚款 (违约金性质)、不超过合同总金额千分之 5 的违约金、解除合同等。本 HSE 条款第 11 条中明确具体处罚方式的, 以具体处罚方式为准执行。某一行为违反本 HSE 条款多个处罚条款的, 甲方有权选择同时适用多个处罚条款。对乙方的罚款、违约金, 甲方有权在给乙方的到期或将到期的任何应付款中扣减。

11.5.1 乙方的不符合项处罚标准

11.5.1.1 两次检查均发现存在同类别较大不符合项的或一次检查发现存在严重不符合项, 对乙方安全负责人及相关人员在例会中通报。

11.5.1.2 连续两次以上检查均发现存在同类别较大不符合项或严重不符合项, 有权对乙方 HSE 负责人及相关人员本项目范围行文通报, 并有权对乙方不超过 2 万元罚款。

11.5.1.3 对检查发现的不符合项, 乙方在规定期限内, 无正当理由未整改完成的, 有权对乙方每次每项不超过 0.2 万元罚款和在本项目范围行文通报, 经济处罚措施直至整改完成。

11.5.2 乙方违反资源管理处罚标准

11.5.2.1 项目经理及管理团队

(1) 擅自替换项目经理、HSE 负责人 (安全总监), 甲方有权解除主合同, 并将乙方纳入不再合作供应商名单, 予以 50 万元罚款, 同时在甲方所属项目通报, 3 年内不得参与甲方的项目。

(2) 擅自替换项目其他不可替换管理人员, 有权在 3 年内拒绝该项目经理及被替换人员参与甲方的项目, 并有权对每替换人次不超过 10 万元罚款和在本项目范围通报。

(3) 乙方管理人员替换变更数量达到总管理人数的 40%, 予以 20 万元罚款, 同时在甲方所属项目通报。

(4) 项目经理、项目总工程师、各专业负责人、HSE 负责人 (安全总监)、机组长擅自离岗连续超过 3 天或累计超过 7 天, 或在甲方/监理组织的检查过程中, 发现未经请假擅自离开施工现场, 首次出现上述情况, 予以警告并通告乙方单位; 再次出现, 有权对违反人员提出替换要求, 并有权对乙方不超过 5 万元罚款和在本项目范围通报。

(5) 未设置 HSE 管理机构、配置专职 HSE 管理人员, 或分部分项工程施工时无专职 HSE 管理人员现场监督, 项目部 (分部、监理) 责令整改, 并对乙方予以不超过 10 万元罚款和在本项目范围通报; 逾期未整改的, 停工整改, 处以 10 万 ~ 30 万元, 同时在甲方所属项目通报; 拒不整改的, 甲方有权解除主合同, 乙方应承担对甲方造成的经济损失, 并将其纳入不再合作供应商名单, 5 年内不得参与甲方的项目。

(6) 乙方因单位变迁、整合、建制改变, 个人因职务升迁、解除劳动合同、重大疾病及其他不可抗力原因导致管理人员变更, 经甲方同意, 不予处罚。

11.5.2.2 乙方未按照投标承诺派遣施工资源

(1) 未按照投标承诺派遣施工各工种人员和设备资源, 甲方予以书面警告, 乙方给予合理解释并提交解决方案。

(2) 施工资源的能力和水平不能满足施工要求, 甲方有权要求乙方对不符合要求的人员和设备资源进行更换。

(3) 上述情况一个月内未能解决的, 有权对乙方的工程量进行调整, 并有权对乙方执行不超过 30 万元罚款, 向项目范围内参建方和乙方上级部门通报。

11.5.2.3 乙方违章指挥处罚标准

(1) 存在管理人员违章指挥, 每发现一次, 对乙方相关管理人员在例会中进行通报, 并有权对乙方不超过 3 万元罚款。

(2) 发现两次及以上, 除已有处罚外, 还有权要求乙方更换相关管理人员, 通告乙方单位, 并有权对乙方不超过 5 万元罚款和在本项目范围行文通报。

11.5.2.4 乙方违反 HSE 信息及资料管理要求处罚标准

(1) 存在报告信息瞒报、谎报、迟报、漏报、报表质量不合格情况 1-3 次, 对填报人口头沟通, 乙方应及时纠正问题, 并有权对乙方不超过 1 万元罚款和在例会中通报。

(2) 存在报告信息瞒报、谎报、迟报、漏报、报表质量不合格情况连续 4-5 次, 对乙方进行书面通报, 乙方应及时纠正问题并提交书面改进措施, 并有权对乙方不超过 3 万元罚款和在例会中通报。

(3) 存在报告信息瞒报、谎报、迟报、漏报、报表质量不合格情况连续 6 次以上, 有权对乙方当月不超过 5 万元罚款和在本项目范围行文通报。

(4) 存在项目重要信息隐瞒不报情况, 有权对乙方不超过 10 万元罚款和在本项目范围及向乙方上级部门通报。同时对于因重要信息隐瞒不报所造成的管理决策失误、经济损失等责任均由乙方负责。

11.5.2.5 对乙方责任范围内发生的 HSE 事故处罚标准:

因乙方原因发生 HSE 事故, 除按照国家管网集团相关管理规定进行处理外, 有权根据事故严重程度对乙方再行经济处罚, 有权根据事故严重程度对乙方采取如下处罚措施:

(1) 每发生一般事故 C 级 1 起 (指造成 3 人以下轻伤或者 10 万元以下 1000 元以上直接经济损失的事故) 对乙方罚款 20 万元或合同金额的 1%, 以高者计算。

(2) 每发生一般事故 B 级 1 起 (指造成 3 人以下中重伤, 或者 3 人以上 10 人以下轻伤, 或者 10 万元以上 100 万元以下直接经济损失的事故) 对乙方罚款 50 万元或合同金额的 2%, 以高者计算。

(3) 每发生一般事故 A 级 1 起 (指造成 3 人以下死亡, 或者 3 人以上 10 人以下重伤, 或者 10 人以上轻伤, 或者 100 万元以上 1000 万元以下直接经济损失的事故) 或发生一般环境污染事件 1 起, 对乙方罚款 100 万元或合同金额的 3%, 以高者计算, 并将乙方纳入不再合作供应商名单。

(4) 每发生较大事故 1 起 (造成 3 人以上 10 人以下死亡, 或者 10 人以上 50 人以下重伤, 或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故) 或发生较大环境污染事件 1 起, 对乙方罚款 200 万元或合同金额的 4%, 以高者计算, 并有权解除主合同, 并将乙方纳入不再合作供应商名单。

(5) 每发生重大事故 1 起 (指造成 10 人以上 30 人以下死亡, 或者 50 人以上 100 人以下重伤, 或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故) 或发生重大环境污染事件 1 起, 对乙方罚款 300 万元或合同金额的 5%, 以高者计算, 并有权解除主合同, 并将乙方纳入不再合作供应商名单。

(6) 每发生特别重大事故 1 起 (指造成 30 人以上死亡, 或者 100 人以上重伤, 或者 1 亿元以上直接经济损失的事故) 或发生特大环境污染事件 1 起, 对乙方罚款 500 万元或合同金额的 6%, 以高者计算, 并有权解除主合同, 并将乙方纳入不再合作供应商名单。

(7) 对乙方瞒报、谎报、迟报、漏报事故, 将按事故等级进行双倍罚款。

(8) 发生 HSE 事故对甲方造成经济损失, 按损失额度向乙方索赔, 并有权再向乙方追加不超过损失额度的索赔。

11.5.2.6 对乙方违规的其他处罚标准

(1) 对于重复出现的同一类问题, 可以对乙方累加处罚。

(2) 违反法律法规或因其他过错, 发生被媒体 (包括国内省级及以上党政机关主办的媒体, 以及其他国内外主流媒体) 报道, 或被省级及以上政府部门或司法机关调查处理, 对国家管网集团和甲方声誉造成损害的事件, 有权向乙方单位进行通报, 并有权解除主合同。

(3) 对违反本 HSE 条款发生停止作业整改等处理行为, 所引起工期延时等情况, 乙方承担全部责任和经济损失。

11.5.2.7 乙方违反本 HSE 条款的违约金限额

项目合同有效期内违约金总额与考核罚款总额合并不超过项目合同总价的 30%。如果甲方实际损失超过项目合同总价的 30%, 乙方应赔偿甲方全部损失, 不受前述项目合同总价的 30% 的限制。

11.6 为明确起见, 本 HSE 条款项下的罚款性质为违约金, 为便于合同执行, 将罚款事项单独列明。

12. 不可抗力

不可抗力按照主合同的约定执行。

13. 协议履行期限

本 HSE 条款期限与主合同的期限一致。

14.协议变更、解除与终止

本 HSE 条款与主合同具有同等法律效力, 本 HSE 条款随主合同的变更、解除或终止而变更、解除或终止。

15.争议解决方式

因本 HSE 条款发生的争议, 其解决方式与主合同的约定一致。

16.通知

16.1 任何与本 HSE 条款有关的通知原则上以书面形式作出, 由本 HSE 条款一方以专人递送、传真、电子邮件、邮递方式发出。通知以专人递送的, 于递交时视为送达; 以传真方式发出的, 于发件人传真机显示传真业已发出时视为送达; 以邮件、短信方式发出的, 于发件人邮箱或手机显示邮件、短信已发出时视为送达; 以邮递方式发出的, 于邮件寄出后的第 3 个工作日视为送达。任何通知一经送达即行生效。

16.2 在紧急情况下, 一方可以采取口头形式发出通知, 该通知与书面形式的通知具有同等法律效力, 接收方在收到后立即视为送达, 但通知方应在 24 小时以内以书面形式补发相关内容的通知。

17.附则

17.1 本 HSE 条款未尽事宜双方另订书面协议。

17.2 本 HSE 条款未尽事宜或与国家和地方相关规定相悖的, 按相关规定执行。

